
□□국가대표선수촌 선수식당 운영 특정감사 결과

2021. 12. 23.



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

순서

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	
2. 감사범위	
3. 감사중점	
4. 감사기간, 방법 및 인원	
II. 감사대상 업무현황	2
1. □□국가대표선수촌 선수·00식당 현황	
2. 연간 예산 집행 현황	
3. 주요 업무	
III. 지적사항 요약 및 처분 내용	3
IV. 감사 결과 [총평]	5
【붙임】 처분요구서	16
1. 식자재 공급 용역 입찰 및 계약 체결 부적정	
2. 선수식당 취사·조리 용역 대금 지급 불철저	
3. 선수식당 운영 관리 부당	
4. 선수·00식당 운영 규정 미제정	
5. 선수식당 취사, 조리용역 인력 산정 부적정 및 00식당 운영방식 불합리	

□□국가대표선수촌 선수식당 운영 특정감사 결과

I 감사실시 개요

1. 감사 목적

☐☐체육회 □□국가대표선수촌내 식당(선수,00식당)의 운영 관리 및 예산집행 실태 등을 종합적으로 점검하여 부적정한 업무 처리와 불합리한 업무 관행의 개선에 목적을 두고 있다.

2. 감사 범위

□□국가대표선수촌 선수식당 운영과 관련하여 제기된 민원사항 확인과 선수촌 선수, 00식당 운영 관리 전반을 대상으로 하였다.

3. 감사 중점

민원인이 제기한 의혹사항에 대한 사실 관계를 확인하고, 선수식당 운영 관리 전반에 대한 적정성, 식자재 공급 용역 계약의 체결 및 운용사항, 취사·조리용역 계약 체결 및 운용의 적정성, 예산집행, 회계 처리 등 제반 적정성 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간, 방법 및 인원

- 감사기간: 2021.7.27.~7.30(4일간)/ 8.24~8.26(3일간) 총7일간
- 감사방법: 실지조사 및 서면 감사 병행
- 감사인원: 청렴시민감사관 2명

II 감사대상 업무현황

1. □□국가대표선수촌 선수·00식당 현황

구 분	면 적	좌 석 수	급식수요	급 식 시 간
선수식당	8,217m ²	600석	6~800명 (유동적)	(조) 07:00~08:30 (중) 12:00~13:30 (석) 18:00~19:30
00식당	324m ²	150석	조·석식 150명 중식 250명 (유동적)	(조) 07:40~08:30 (중) 12:00~13:00 (석) 18:00~19:00

- 운용인력: 총00명 (체육회 0명, 위탁용역업체 00명)
- 운용일수
 - 2019년도: 356일 (407,002식 제공)
 - 2020년도: 144일 (140,219식 제공)
 - * 코로나 사태로 (2020.03.28.~2020.11.04) 기간 중 선수식당 운용 중단
 - 2021.08.02(기준) : 212일 (148,965식 제공)

2. 연간 예산 집행 현황

- 운용예산 집행사항 (국가보조금 : ■■■■■■■■○○) 추산액
 - 2019년도: 00억원 / 2020년도: 00억원 / 2021(7월말) : 00억
 - * 선수식당 운용인력 인건비(체육회), 기타부대비용은 제외

3. 주요 업무

체육회에서 국가대표 선수들에게 최적의 훈련시설을 제공하기 위하여 운영하고 있는 ‘□□국가대표선수촌’에 훈련과정이나 각종 국제경기대회 준비 등을 위하여 입촌한 국가대표선수들에게 경기종목별 특성과 경기력 향상을 위한 특화되고 최적화된 급식제공 업무를 주요 업무로 하고 있다.

Ⅲ 지적사항 요약 및 처분내용

1. 선수식당 식자재 공급용역 입찰 및 계약체결 부적정 (문책, 시정, 주의, 통보)

가. 입찰 참가 부적격자에게 입찰 참가 자격 부여 (국가계약법 위반)

- 입찰 참가 자격 위반업체에게 입찰참가 자격 부여(○○예산 낭비초래)
- 입찰대리인 자격이 없는 자의 입찰 참가 허용 및 법률행위 묵인
→ 입찰 무효 사유에 해당

나. 입찰참가자가 아닌 자와 식자재 공급계약 체결(국가계약법 위반)

- ‘국가종합전자조달시스템’ (나라장터) 입찰참가 등록자가 아닌 별도의 다른 사업 등록자와 식자재 공급계약 체결 (법률행위 무효 사유) → 입찰 무효 사유에 해당

다. 식자재 공급 임의 하도급 계약위반에 대한 계약해지 미이행(계약위반)

- 식자재 공급계약 용역계약서 과업지시서 상 선수촌의 승인 없이 식자재의 임의 하도급 납품시 계약해지 가능
- 임의로 식자재 공급대행업체의 하도급 납품에도 계약해지 미이행

라. 식자재 공급자 선정 평가 기준 불합리

- 집단 급식 납품 실적 평가 기준 (유사업무 수행 능력 평가 관련)

집단급식소 납품 실적 평가 만점(10점) 기준을 일반 집단 급식업체 납품 실적의 평균 수준이 아닌 선수촌 연간 납품실적인 소액을 기준으로 책정 하여 선수촌 지역 기존 공급업체가 고득점을 득할 수 있는 기회를 제공 하는 등 평가 기준의 신뢰성, 공정성 훼손

- 신선한 식자재 공급 여부 평가 기준

식자재 공급 거리 평가 만점(10점) 기준을 현실성을 감안하지 아니하고 선수촌 인근 지역 업체가 고득점을 득할 수 있는 평가 기준으로 공정성, 형평성 훼손

2. 선수식당 취사, 조리 용역 대금 지급 불철저 (경고, 주의, 통보)

- 선수식당 폐쇄에 따른 용역업무 중단 등 제반 후속 조치 이행 불철저
- ‘선수식당’ 일시 폐쇄 (7개월간)에 따른 휴업상황에서 인건비성 도급 용역비에 대한 ‘근로기준법’ 상 휴업수당 지급대상 여부 검토 및 계약상대자와 협의 조정업무를 소홀히 취급 하여 당초 계약금액이 아닌 ‘휴업수당’ 상당액 지급으로 국가보조 ○○ 예산 0.00억 원의 절감 기회 상실

3. 선수식당 운영 관리 부당 (문책, 경고)

가. 선수식당 식자재 구입 및 관리 부당

- 식자재 배정예산 대비 과다 구입
- 식자재 재고조사 및 미사용 식자재 반품조치 미이행으로 식자재 폐기, 전용 등 국가 보조 ○○예산 손실 초래

나. 국가○○예산 집행 및 정산에 관한 법령 규정 위배

- 국가 보조 ○○예산으로 구입한 식자재 타 용도(식자재 폐기 및 00식당 전용) 집행 후 식자재 관리 기록물 보관 및 정산 조치 미이행

다. 유통기한 경과된 식자재 사용 (식품위생법 위반)

- 재고조사 및 반품조치 소홀로 장기 보관에 따른 유통기한 경과 식자재(□□, 냉동 수산물)를 음식 재료로 사용하여 국가대표 선수 급식으로 제공

4. 선수, 00식당 운영 규정 미제정 (시정)

‘식품위생법’ 상 집단급식소 (선수식당) 의무, 준수사항과 식당 운영 및 급식 제공 업무처리 체계와 절차 관련 기준 제정 없이 선수식당 운영

5. 선수식당 취사, 조리용역 인력 산정 부적정 및 00식당 운영방식 불합리(통보)

■ 선수식당, 외부 지원 인력 산정 부적정 부문

2020. 01 ~ 2021. 07월 까지, 1식 기준 시구 인원은 최소 00명에서 최대 000명으로서,

1년 7개월 동안 1식 기준 000명을 초과한 기간이 며칠되지 않는 실정이므로, 1식 기준 000명 ~ 000명 산정기준(외부 용역 인력은 00명~00명)으로 산정함이 적정함에도,
 - 2020년 1월, 1식 식수인원을 000명 이상으로 산정, 외부 용역 인력을 증원시켜, 2021년 8월 감사일까지 00명으로 운영하고 있으므로, 외부 용역 인건비가 과다하게 집행되고 있음.

■ 00식당 운영방식 불합리 부문

선수식당과 00식당은 회계를 분리하여 운영해야 함에도, 1개 용역업체로부터 외부 인력을 지원 받으므로, 1인의 현장 대리인을 두었는데, 동 현장 대리인의 인건경상비는 선수식당 회계(국가 보조 ○○예산)에서 지급하고 있고, 선수식당 잠정 폐쇄기간(2020.3.27.~공년11.4) 동안에 선수식당의 일부 식자재가 00식당으로 전용되었으나, 정산하지 않은 사례도 있으며,

- 특히, 00식당의 경우, 외부 지원 인력 5인 중 영양사는 00식당의 식자재 발주, 입고, 재고 관리 등 00식당의 모든 업무를 체육회 정규직원과 동일하게 업무 처리하고 있는 등, 외부 인력 지원 영양사가 00식당을 총괄적으로 관리하고 있음.
- 따라서, 국가, 지자체, 공공기관, 공기업 등과 같이, 외부 인력 지원과 음식 조리를 통합하여, 외부 전문 조리업체에게 일괄 위탁하는 방안으로 검토할 필요가 있음.

IV 감사결과 (총 평)

[선수식당 식자재공급 용역 입찰 및 계약체결 부적정]

- 입찰 참가 부적격자에게 입찰 참가 자격 부여

1) 연간 00억 원 상당의 선수촌 선수, 00식당의 식자재 공급 용역계약 입찰을 시행하면서 ‘국가계약법 시행규칙’ 제16조 ①항 1)의 입찰참가자 자격 확인 절차를 이행하지 아니하고 입찰 참가 자격이 없는 입찰참가자에게 입찰 참가를 허용(당초 참가 자격인 도매사업자가 아닌 소매사업자에게 입찰 참가를 허용) 하고 낙찰자로 선정하여 자체적으로 제시한 입찰 참가 자격을

1) 제16조(입찰참가자격에 관한 서류의 확인등) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자에 대하여 입찰참가자격의 유무 및 영 제76조의 규정에 의한 입찰참가자격제한의 여부를 확인하여야 한다.

스스로 위반하여 입찰 무효 사유가 발생하였으며, 식자재를 소매단가로 공급 받아 국가 보조 ○○예산의 낭비를 초래하였다.

2) 기획재정부 계약예규 ‘**용역입찰유의서**’ (이하 ‘**유의서**’) 제7조(입찰 참가) ②항 2), 유의서 ③항 3)에 의하면 입찰 참가신청자는 대리인을 지정하여 입찰에 참여할 경우, 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인일 때 해당 법인의 임·직원에 한하게 되어 있다.

계약담당공무원은 재직증명서와 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내) 등 임·직원 여부를 확인할 수 있는 자료에 의해 입찰 참가 법인의 임·직원 여부를 확인하여 입찰에 참여토록 하여야 했으나, 이를 이행하지 아니하여 입찰 참가대리인 자격이 없는 자의 입찰 참여로 ‘유의서’ 제12조 1호 4)의 입찰 무효의 사유가 발생했음에도 낙찰자로 선정하였다.

- 입찰참가자가 아닌 자와 식자재 공급 용역계약 체결

‘국가종합전자조달시스템’ (나라장터) 식자재 공급 용역계약 ‘낙찰결과보고서’에 의하면 입찰참가자는 ‘□□◆ ◎☆지점’ 으로 되어 있으나, 계약은 입찰참가자가 아닌 별도의 사업자 등록자인 ‘□□◆ (본점)’ 과 체결하였다.

비록 양 업체가 법인 등기부상 본, 지사의 관계를 가지고 있으나, ‘국가종합전자조달시스템’ 상 입찰 참가업체가 아닌 자와 계약을 체결하였다. 이는 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조 (입찰무효) ①항 1호 5) 에 해당하며 무자격자 또는 법률상 지위를 인정 받을 수 없는 자와 계약을 체결하고 식자재를 공급받고 구입 대금을 지급하고 있다.

2) 제7조(입찰참가) ②입찰참가신청자가 입찰참가신청서 제출 시에 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰참가신청서를 제출하는 때부터 입찰개시 시각전까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

3) ③제2항에 의한 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우에는 해당 법인의 임·직원에 한하며, 계약담당공무원은 재직증명서와 다음 각 호의 자료에 의해서 임·직원 여부를 확인하여야 한다.

4) 제12조(입찰의 무효) 1. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰을 하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰을 할 경우에는 제7조제2항에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰

5) 제44조(입찰무효) ①영 제39조제4항에 따라 무효로 하는 입찰은 다음과 같다

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

상기 각각의 업무처리는 ‘국가계약법 시행령’ 제39조 ④항⁶⁾ 및 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조 ①항 1호 7)의 입찰 참가 자격이 없는 자가 입찰에 참여한 해당 입찰은 입찰 무효에 해당하여 현 계약체결 사항의 해지사유에 해당한다.

또한, 유의서 제 12조 1호 8)의 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰할 경우에는 제7조 제2항에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰로 입찰의 무효 사유에 해당하기도 한다.

- 식자재 공급 임의 하도급 계약위반에 대한 계약해지 미이행

식자재 공급계약 용역계약서의 과업지시서 제10조(계약해지) 3호 9) 에 의하면 ‘을’ 이 임의로 하도급 준 사실이 발견 되었으므로 계약을 해지 할 수 있음에도 선수촌의 승인 없는 ‘을’ 의 하도급업체에서 식자재를 납품하고 있음에도 사실 관계 등의 확인이나 계약 해지 조치 없이 계약을 진행 하였다.

- 식자재 공급자 선정 평가 기준 불합리

* 단체급식 납품실적 평가 기준

□□□□부에서는 2020~2022 국가대표선수촌 선수식당 식자재 공급자 선정 평가 관련 평가항목 중 시설설비(30점) 중 ③항 단체급식 납품실적(배점 10점) 평가와 관련 하여 3년 이내 입찰 참가업체의 집단급식소 연간 납품실적이

6) 제39조(입찰서의 제출·접수 및 입찰의 무효) ④제12조 및 제21조의 규정에 의한 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 기타 기획재정부령이 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

7) 제44조(입찰무효) ①영 제39조제4항에 따라 무효로 하는 입찰은 다음과 같다

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

8) 제12조(입찰의 무효) 1. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰을 하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰을 할 경우에는 제7조제2항에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰

9) 제10조(계약해지) 3. ‘을’ 이 임의로 하도급을 준 사실이 발견 되었을 경우, 사전 통보하고 10일의 유예 기간을 거친 후 계약을 해지할 수 있다.

00억 원 이상이면 10점 만점으로 평가 기준을 책정하여 평가를 시행하였다. 이는 유사업무 수행능력을 평가하는 지표이기도 하다.

현행 평가 기준으로 시행하게 되면 현대화된 시스템과 전문성을 보유한 대형, 또는 중형 집단급식 식자재 공급업체가 참여하게 되었을 경우, 전문화된 시스템으로 다양하고 안정적인 양질의 식자재를 공급할 수 있는 업체나, 지역 소형 공급업체와의 차별화에 의한 객관적이고 변별력에 의한 공정한 평가에 지장을 초래할 수 있다.

‘2020 식자재 공급용역업체 선정 입찰 평가’ 시 낙찰자인 □□◆▨이 제출한 ‘납품실적증명서’에 의하면 □□◆▨은 3년 여간 타 기관 집단급식소에 대한 식자재 납품실적은 전혀 없고, 오직 선수촌의 납품실적만을 갖고 있어 유사업무 수행 능력을 검증할 수 도 없는 지역 소형 특정 업체의 입찰 참가가 가능하고, 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준의 배점으로 공급업체 선정 평가에 있어 공정성과 객관성, 신뢰성을 훼손할 가능성이 있으므로 납품실적 평가 기준의 개선이 필요하다.

* 신선한 식자재 공급 여부 평가 기준

□□□□□부에서는 ‘2020~2022 국가대표선수촌 선수식당 식자재 공급자 선정 평가’ 관련 평가항목 중 식자재(25점) 중 ②항의 신선한 식자재 공급 여부 평가 관련 공급 거리 점수(10점 만점) (공급 거리 산정시 출발기점은 각 영업장(본점) 소재지를 기점으로, 도착지 선수촌까지의 거리)별 평가 점수 부여 기준을, 공급 거리 40km 이내 10점 만점으로 평가 기준을 책정하여 평가하였다.

교통수단의 발달과 집단급식 식자재 유통산업의 전문화된 시스템, 지역 거점 물류센터 운영, 체계화된 현대식 장비(보랭, 보온 특수차량 등)를 보유하고, 전국적으로 거점 물류센터에서 실시간 물품을 공급하는 시스템으로 신선한 식자재 공급이 원활하게 이루어지고 있다.

선정업체가 원거리에 있는 ‘☆☆선수촌’에도 납품을 하여야 함에도, 선수촌 인근 지역업체만이 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준은 공정성을 훼손할 수 있고, 여러 가지 불필요한 제한은 전문화되고 현대적인 시스템으로 운용되고 있는 우수한 집단급식소 식자재 공급업체로부터 양질의 식자재를 공급받을 수 있는 기회를 수요자 입장에서 스스로 박탈하고 있는 조치로 볼 수 있으므로 공급 거리 평가 기준의 개선이 필요하다.

[선수식당 취사·조리용역 대금 지급 불철저]

선수촌에서는 코로나19 사태로 인하여 2020. 3. 28일부터 2020. 11. 4일까지 (221일간) 선수촌 선수식당을 일시 폐쇄한 바 있다.

선수촌의 폐쇄에 따라 국가대표선수들의 입촌 금지로 선수식당이 휴업상태로 전환되어 용역업체의 역무 제공이 정지되었으므로 ‘용역계약 일반조건 (기획재정부 계약예규)’ 제 32조 (용역의 일시정지) 10) ①항 2호 및 ②항에 의하여 계약상대자에게 정지사유와 정지기간을 통보하고, 제17조 (계약 내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 11) 및 ‘취사·조리용역 계약 특수 조건’ 제17조 12) 에 의거 용역 대금 지급에 있어 인건비성 도급 용역비(총 용역대금중 87% 해당)에 대하여는 ‘근로기준법’ 46조 ①항(휴업수당) 13) 에 의한 휴업수당 지급 대상 여부를

10) 제32조(용역의 일시정지) ① 계약담당공무원은 다음 각호의 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 계약상대자는 정지기간중 선량한 관리자의 주의의무를 해태하여서는 아니된다.

1. 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
2. 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우
3. 기타 발주기관의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시한 경우

② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 용역을 정지시킨 경우에는 계약상대자에게 정지사유 및 정지기간을 지체없이 통지하여야 한다.

11) 제17조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약담당공무원은 용역계약에 있어서 제 15조 및 제16조에 의한 경우 이외에 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정한다.

2. 기타 계약내용이 변경된 경우

12) 제17조(타법령의 준용 등) 이 특수조건에 명기하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 국가대표선수촌간 당해 용역의 개별계약에 관한 법령, 예규 등 관계법령과 일반 상거래 관례에 따른다.

13) 제46조(휴업수당) ① 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이

검토하고, 제반 조치 완료 후, 계약상대자와 협의와 조정을 통해 용역 대금 전액이 아닌 적정 휴업수당에 해당하는 평균임금의 100분의 70에 상당하는 취사, 조리 근무자의 직·간접 인건비를 지급할 수 있었다.

당초 계획했던 폐쇄기간 3~5 주를 지나 장기간 선수식당이 휴업상태에 돌입하였음에도 계약상대자에게 관련 계약내용에 따른 통보나 인건비성 도급용역비에 대한 휴업수당 지급에 대하여 아무런 검토 없이 폐쇄 기간인 2020. 04월분부터 2020. 10월분의 지급대상 용역 대금 중 인건비성 도급용역비에 대하여도 근로기준법의 휴업수당 상당액으로 조정 없이 계약금액 전액 (총액 00억 원)을 월별로 용역업체의 지급요청에 의거 지급하였다.

휴업상황에서도 용역 대금을 전액 지급할 수 있는 별도의 강제 계약 조항이 없음에도 용역계약상 관련 절차의 준수와 계약상대자와 협의 및 조정 업무를 소홀히 취급하여 국가보조 ○○예산 0.00억원을 절감할 수 있는 기회를 상실하였다.

국가보조금의 집행은 관련 법령 등에 따라 엄격히 집행하여야 함에도 무려 7개월 여간 근무자의 재충전을 위해 휴업수당이 아닌 정상급여를 지급하였다는 선수촌의 주장은 인정 할 수 없다.

[선수 식당 운영 관리 부당]

- 선수식당 식자재 구입 및 관리 부당

선수식당 운영 관리자들은 국가 ○○예산 배정액 금액 이내에서 식자재 구입을 하여야 함에도, 2020. 3. 18. 중식 ~ 2020. 3. 27. 중식(선수식당 폐쇄일)까지의 국가 ○○예산 배정액 대비, 동 기간 식자재를 과다하게 구입(00,000천원 상당)하고 재고조사를 실시하지 않는 등 선수식당 식자재 구입 및 관리 업무를 부당하게 처리하였다.

이에 대하여 ■■■■■부에서는 식자재를 위 기간 동안 과다 구입하지 않았다고 주장하지만, 입증 자료를 제시하지 못하고 있다.

통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

구입한 식자재의 반품은 (전자상거래 등에서의) ‘소비자 보호에 관한 법률’ 제17조 1항 규정에 의하면, 반품기간은 구입일로부터 7일 이내 이므로, 식자재 보관상황 및 재고 조사를 실시하여 선수식당 폐쇄 시행일(2020.3.27.중식)까지 사용할 식자재를 제외하고 장기보관이 어려운 식자재는 반품조치 하여야 함에도, 선수식당 폐쇄 결정일(2020.3.25.)기준으로, 2020.3.18.일부터 동년 3. 25일 오전 선수식당 폐쇄 결정일에 구입한 식자재도 반품이 이루어지지 않았으며, 2021. 3.26 및 3.27 오전까지도 식자재를 구입하였다.

선수식당의 폐쇄가 당초 예상 되었던 3주에서 5주를 넘어 장기간 지속되어 무려 7개월 10일간 폐쇄가 이루어졌으나, 선수식당 폐쇄 직전, 납품된 식자재를 재개장일(2020.11.4.) 까지 반품처리 하지 않고 보관하고 있었다.

선수식당의 관계자 0인이 주장하는 “선수식당 폐쇄일 후, 3주 상당 냉장/냉동 보관하는 것으로 판단해서 반품하지 않았다” 라는 이유는 정당한 사유로 인정할 수 없다.

7개월 10일 상당 장기간 보관 수산물 과 유통기한 완료 후 3개월 17일 경과된 □□을 국가대표선수들에게 음식으로 제공한 사유도 ‘2020. 3.18. ~ 동년 3. 25.까지의 식자재 구입액이 2020. 3. 18. 중식 ~ 동년 3. 27. 중식까지의 식수 인원 에 따른 국가○○예산 배정액보다 00,000천원 상당을 초과하여, 식자재를 과다 (많이) 구입하였기 때문에, 선수식당의 재개장일(2020.11.4)이후, 식수 인원 에 따른 국가○○예산 배정액이 00,000천원 상당만큼 부족하게 배정 되므로써, 신규 식자재를 구입할 수 없었기 때문에 발생한 사태’ 라고 판단된다.

보관 식자재에 대한 재고 조사를 적기에 시행하고 반품 조치를 취하지 않아 발생한 위 과다 구입한 식자재 (00,000천원 상당 물품)는 선수식당 폐쇄 기간 동안에, 상하거나 식자재로서 사용이 불가하게 되어 임의로 폐기되거나, 00식당으로 무단 전용되어 국가 ○○ 예산의 일부가 타 용도(예산 편성 목적 외 사용)로 사용되는 사태도 발생 하였다고 판단된다.

또한, 관련 법령 규정에 의거, 과일, 채소, 김치종류 등 유통기한이 매우 짧은 식자재 이므로 “반품” 조치를 해야 정당함에도, 선수식당 책임자 포함 관계자(0인)들은 반품 조치를 하지 않아, 식자재 폐기 등으로 선수식당의 국가 ○○예산에 손실을 초래하였다.

- 국가○○ 예산 집행 및 정산에 의한 관련 법령과 규정 위배

선수식당의 식자재 구입예산은 국가○○ 예산(■■■■■■■■○○)에서 지원되는 것으로써, 국가○○ 예산의 타용도(식자재 폐기 및 00식당 전용)로 집행한 “식자재 세부명세서” 작성 및 기록물을 보관해야 함에도, 기록조차 하지 않았고, 00식당으로 전용된 식자재에 대하여는 “식자재 세부 명세서 및 금액을 산정” 하고 동 금액을 선수식당의 국가 ○○예산에 반납하게 하는 등 정산 조치를 하여야 정당 함에도, 이에 대한 정산 조치를 하지 않는 등, 선수식당 운영 책임자 포함 관계자 0인은 국가○○ 예산 집행 및 정산규정을 위배하였다.

‘국가 ○○ 예산 집행 및 정산 규정’ 및 관련 법령에 따라 식자재 폐기 및 00식당 전용에 따른 금액을 정산해야 함을 몰랐으며, ‘식자재 폐기 및 00식당 전용에 따른 식자재 세부 명세서’ 등 일체의 기록물 조차도 남기지 않았다는 것은 선량한 관리자의 의무를 위배한 것으로 판단된다.

- 유통기간이 경과된 “식자재” 사용으로 ‘식품위생법’ 령 위배

식품위생법’ 제88조 ②항 7호 14)에 의하면, 유통기한이 완료된 “㉨㉨” 등 식자재는 집단급식소(선수식당 등)에서 보관하거나, 음식물의 조리에 사용하지 않도록 금지시키고 있다.

그러나, 2020.11.3. 선수식당 재개장을 앞두고, 선수식당 관계자(0인)이 재고 조사를 부실(부당)하게 하므로써 무려 3개월 17일이나 유통기한이 경과된 ‘㉨㉨’ 을 선수식당 재개장일(2020. 11. 5) 중식에 국가대표 선수들에게 음식으로 제공하였고, 등푸른 생선(삼치, 꽁치 등)의 경우는 냉동창고에서도 진공포장이 해제된 상태에서는 유효 보관 기간이 3개월 상당임에도, 유통기한이 상당한 기간(4개월이상) 경과한 “ 등푸른 생선 등 수산물” 을 음식으로 조리 하여 국가 대표선수들에게 제공한 사실이 확인되었다.

14) 제88조(집단급식소) ② 집단급식소를 설치·운영하는 자는 집단급식소 시설의 유지·관리 등 급식을 위생적으로 관리하기 위하여 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

7. 유통기한이 경과한 원재료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관하거나 이를 음식물의 조리에 사용하지 말 것

다른 집단급식소와 달리 국가대표 선수식당의 급식은 국가대표선수들의 경기력에 직결되는 만큼 철저한 위생 점검을 통해, 신선하고 양질의 식자재를 엄선하여 급식을 제공하여야 함에도, 유통기한이 경과된 식자재를 활용하여 급식으로 제공하는 등 식자재 관리 및 조리, 급식업무를 매우 부당하고 부적절하게 처리하였음을 확인할 수 있다.

[선수·00식당 운영 규정 미제정]

선수촌 선수식당은 국가대표 선수들에게 일반적인 양질의 급식 제공의 차원을 넘어 훈련과정, 각종 국제경기대회 준비과정 등에 있는 국가 대표선수들의 경기종목별 특성에 따른 경기력 유지와 향상을 위해 특화되고 최적화된 급식을 제공하여야 하는 등 일반적인 집단급식소와는 다른 특수한 시설이다.

그러나 2021.8.25. 감사일 현재 선수촌은 ‘국가대표 선수촌 시설물 운영 및 관리내규’ 제6조(선수식당 이용) ②항 15)에 의한 선수식당 급식 운영에 관한 지침조차도 제정되지 아니한 상태에서 운용되고 있다.

선수촌의 선수·00식당은 ‘식품위생법’ 제2조(정의) 12호 16) 바, 및 같은 법 시행령 제 2조(집단급식소의 범위)에 의거 집단급식소에 해당하여 관련 법률 등에 의하면,

- ‘식품의약품안전처, 지자체 관계 당국 등의 위생점검 수검’
- ‘영양사, 조리사 등 필수 근무인원의 배치’
- ‘집단급식 식당 근무자의 건강검진 의무’
- ‘유통기한(Sell-by date) 경과 식자재 보관 및 조리 금지 의무’ 등 주요 의무 사항을 준수하여야 한다.

또한, 선수식당의 체계적이고 합리적인 운용을 위하여는 ‘선수식당 운영 목적에 관한 사항’, ‘선수식당 근무자의 배치 및 업무분장과 지휘 체계에 관한 사항’,

15) 제6조(선수식당 이용) ② 급식 운영에 관한사항은 ○□□장이 정하는 지침에 따른다.

16) ‘식품위생법’ 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

12. “집단급식소”란 영리를 목적으로 하지 아니하면서 특정 다수인에게 계속하여 음식물을 공급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 곳의 급식시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

바. 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관 시행령 제2조(집단급식소의 범위) 「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소는 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 급식소를 말한다.

‘식자재 수급 및 관리에 관한 사항’, ‘취사·조리 외부 용역업체 선정 기준과 절차 등에 관한 사항’, ‘선수식당 보안 및 안전관리에 관한 사항’ 등에 대한 처리 절차와 기준 등이 필요하다.

특히, 국가대표선수들에게 양식의 급식 제공을 위해, 식자재 품질 확인 및 검수 기준이 필요하며, 예를 들면, 당도기준(상,중,하)이 있는 과일 식자재의 경우에는 발주 단계부터, 당도기준을 정하고, 검수할 때, 당도기준을 확인해야 함에도, 이러한 기준없이, 선수식당은 오랫동안 현재까지 과일 식자재를 구입해 왔으며, 수산물의 경우도 “선동, 냉동, 생물”에 따라 유통 가격이 차이가 발생하고, 맛에 차이가 있음에도, 선동과 냉동, 선동과 생물 등 구분없이 수산물을 구입해 왔으며, □□ 등 유통기한이 얼마 남지 않은 식자재는 검수하여서는 안 됨에도, 유통기한이 임박한 □□ 등을 구입, 조리하는 경우도 있었으므로, 조속히 식자재 품질 확인 및 검수 관련 규정을 제정하여야 한다.

이와 같이 ‘식품위생법’의 집단급식소 의무, 준수사항의 체계적인 관리와 함께 준 특수시설인 선수식당의 급식 등에 대한 합리적인 운용을 위하여, 관련 처리 절차와 기준의 제정이 시급하다.

[선수식당 취사·조리용역 인력 산정 부적정 및 00식당 운영방식 불합리]

■ 선수식당, 외부 지원 인력 산정 부적정 부문 :

2021.02.26. 체결된 2021년도 국가대표 선수촌 취사 조리용역 계약 도급비 산출내역서(취사, 조리요원 인건비)에 의하면, □□선수촌 선수식당의 투입 인력은 총 00명(조리실장 0명, 조리사(한식,중식,양식)00명, 제과제빵사 0명, 조리 보조 0명, 영양사 0명, 찬모 조리원 0명, 조리원 00명)으로 구성되어 있으며, 체육회 소속 조리사, 조리원 0명 포함 총 00명이 취사, 조리업무 등에 투입되고 있다.

2020. 1월부터 2021. 7월까지 1년 7개월 동안의 1식 기준 식수 인원은 최소 00명에서 최대 000명으로 월평균 1식 인원은 000명으로 확인되고 있다.

(1식 기준 000명 이상 식사한 날이 매우 적음)

2020년 1월 ■■■■■부의 ‘2020년 선수식당 조리관리용역 운영계획서’ 상의 선수식당 인력 판단기준에 의하면 00명의 인력은 식수 인원이 000명 이상의 경우에 필요한 인력에 해당하므로 1년 7개월 간의 평균 식수인원 통계 근거에 의하면 현재 투입인력이 다소 과다하여 예산 낭비의 요소를 가지고 있다.

전문 인력의 안정적인 확보와 계속성 유지, 선수식당 급식 제공 인력의 유동적인 가변성 등 특수성을 고려하되, 위탁 업무량 대비 적정 인력 투입기준의 재설정과 투입인력의 재산정, 현실화를 통한 용역투입 인력의 기준을 마련하여 용역비용의 절감과 효율적인 국가보조금 예산집행이 가능하도록 개선방안 마련이 필요하다.

■ 00식당 운영 방식 불합리 부문

선수촌 00식당은 영양사 포함 0명을, 선수식당의 외부 인력 지원 용역업체와 일괄 계약하여, 지원 받아 운영하고 있으며, 동 외부 인력 0명 중 영양사는 선수촌 일반 직원과 동일하게, 00식당의 식자재 구입, 발주, 입고, 확인은 물론 재고관리 까지 담당하고 있었음. 아울러, 선수식당과 00식당에 인력을 지원하는 용역업체는 1명의 현장 대리인을 두고 있는데, 00식당의 0명 인력도 함께 관리하고 있어, 분리 회계가 되지 못하고 있었음.

그러나, 선수식당과 00식당은 소요 예산을 완전히 분리, 회계 처리해야 함에도 1개 용역 업체가 회계가 다른 선수식당과 00식당을 통합 관리하고 있으며, 특히 2020. 3. 27.~ 동년 11. 4. 선수식당 폐쇄기간 동안에, 선수식당의 일부 식자재를 00식당으로 전용하였음에도, 전용한 식자재의 금액을 산정, 국가○○예산에 정산을 하지 않았고, 전용한 식자재 명세서 등 일체의 기록물도 남지 않았기 때문에, 국가○○예산 집행 및 정산 규정을 위배하였을 뿐만 아니라, 투명하지 못한 결과를 초래하였다.

특히, 국가, 지자체, 공공기관, 공기업 대부분의 00식당은 외부 인력지원과 음식 조리를 일괄 위탁하고 있으므로, 선수촌 00식당의 경우도, 타 관련기관과 동일하게 00식당 운영방식을 음식 조리 전문 업체에게 일괄 위탁 관리하도록 관계 전문가 자문 및 컨설팅 등을 거쳐 개선할 필요가 있다.

[일련번호: 1]

대한체육회

문책 · 시정 · 주의 · 통보

[제 목] 식자재 공급 용역 입찰 및 계약체결 부적정

[기관 · 부서명] □□국가대표선수촌 ■■■■■부

[내 용]

1. 업 무 개 요

□□국가대표선수촌 ■■■■■부는 직제규정 시행세칙 제7조 ⑤항에 의거 국가대표선수촌, ☆★ · ●●선수촌 시설 운영, 입촌선수 생활 지원 관련 급식 지원 및 선수촌 식당 운영(식자재 구입업체 선정 포함), 국가대표선수촌 회계 및 계약(공사, 용역 포함) 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

체육회가 계약업무를 처리하기 위해서는 ‘계약 규정’에 의거 시행하여야 한다. ‘계약 규정’ 제2조(다른 법령과의 관계 등)에 의하면 계약 규정에 명시되지 아니한 사항은 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ (이하 ‘국가계약법’)을 준용하게 되어 있다.

‘국가계약법’에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 ‘기획재정부의 계약예규’ (협상에 의한 계약체결기준, 용역계약 일반조건, 용역 입찰유의서 등)도 준수하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 부당한 업무처리

□□□□□부에서는 ◇◆◆부의 ‘2020~2022 국가대표선수촌 선수식당 식자재 공급자 선정요청’에 의거 용역업체를 아래와 같이 선정하여 계약을 체결하였다.

□ 선수식당 식자재 공급 용역계약 체결사항

- 계약상대자 : □□축산업협동조합 (이하 ‘□□◆’))
- 계약 금액 : 000억
- 계약 기간 : 2020.3.1~2022.2.28 (2년)
- 계약 일자 : 2020.2.28

* ☆★선수촌 식자재도 동시 공급계약 체결

* 현 계약업체가 2012년도부터 현재까지 식자재 공급용역 업무를 계속 수행하고 있다.

□□□□□부에서는 선수, 00식당 식자재 공급 용역업체 선정을 위한 입찰 공고 (2020.1.9.)시, 입찰참가자 자격에 대하여 아래와 같이 공고를 하였다.

□ 입찰 공고시 입찰참가 자격 및 입찰 무효 사항

- 국가대표선수촌 선수·00식당 식자재 공급자 선정 제안요청서의 선정기준 등 제반 조건을 갖춘 업체로서 식자재 납품업체로 등록을 필한 자.
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제39조 제 ④항 동 시행규칙 제44조 규정에 의함.

□ 입찰 참가 자격 (입찰제안 요청서)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조와 제15조에 의한 유자격자로서 집단급식소 식품판매업 영업신고증을 가지고 있으며, 사업 등록상 취급 종목에 해당 종목(농수산물, 축산물 및 가공품, 공산품, 청과류 등)을 모두 취급하는 도매업 이상의 사업허가를 득한 업체로써 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 경기도 및 충청북도에 소재한 업체이어야 한다.

* 입찰공고문의 「농·축산물 또는 수산물 생산자 가입 단체」는 농업·농촌 및 식품산업기본법 시행령 제4조 ‘생산자단체의 범위’ 참조

가. 입찰 참가 부적격자에게 입찰 참가 자격 부여

1) ■■■■■부에서는 대량의 식자재를 정기적으로 공급 받고 있어 선수촌 식자재 구입단가 절감을 위하여 도매업 이상의 사업허가자로 입찰 참가 자격을 제한하였다.

입찰 참가신청자의 입찰 참가 자격 유, 무는 ‘국가계약법 시행규칙’ 제16조 ①항¹⁷⁾의 입찰 참가 자격에 관한 서류 등에 의거 입찰 참가 자격 유, 무를 확인하여야 함에도 이를 이행하지 아니하고 입찰 참가 자격에 해당하지 않는 소매업허가자인 입찰 참가신청자(□□◆▨)에게 입찰자격을 부여하여 관련 법률을 위반하였다.

이는 ‘국가계약법 시행령’ 제39조 ④항 18) 및 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조 ①항 1호 19)의 입찰 참가 자격이 없는 자가 입찰에 참여한 해당 입찰은 입찰 무효에 해당하여 **현 계약체결 사항의 무효와 해지사유에** 해당한다.

2) 본건 입찰에 있어 입찰참가신청자(□□◆▨)인 □□◆▨이 선수촌에 식자재를 공급하기 위하여 선수촌의 사전 허가나 승인을 받지 아니하고 계약을 위반한 채, 임의로 식자재 물품공급 대행계약을 체결한 계약업체 직원 ■★◆을 대리인으로 선임하여 입찰 참가, 물품공급 대행업체에서 작성하여 제출한 제안서의 설명 및 계약 체결의 법률행위를 하도록 위임하였다.

기획재정부 계약예규 ‘**용역입찰유의서**’ (이하 ‘**유의서**’) 제7조(입찰 참가) ②항 20)에 의하면 입찰 참가신청자는 대리인을 지정하여 입찰에 참여할 수 있다.

17) 제16조(입찰참가자격에 관한 서류의 확인등) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자에 대하여 입찰참가자격의 유무 및 영 제76조의 규정에 의한 입찰참가자격제한의 여부를 확인하여야 한다.

18) 제39조(입찰서의 제출·접수 및 입찰의 무효) ④제12조 및 제21조의 규정에 의한 경쟁참가의 자격이 없는 자가 행한 입찰 기타 기획재정부령이 정하는 사유에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

19) 제44조(입찰무효) ①영 제39조제4항에 따라 무효로 하는 입찰은 다음과 같다

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

20) 제7조(입찰참가) ②입찰참가신청자가 입찰참가신청서 제출 시에 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인

그러나, 유의서 ③항 21)에 의하면 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우에는 해당 법인의 임·직원 **에 한하며** 계약담당공무원은 재직증명서와 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내) 등 임·직원 여부를 확인할 수 있는 자료에 의해 임·직원 여부를 확인하여야 한다.

그러나, ■■■■■부에서는 유의서 ③항에 의한 입찰참가신청자(□□◆)의 임·직원 여부 미확인의 법률 위반 행위로, 입찰 참가신청자인 □□◆의 임·직원이 아닌 자가 입찰대리인으로 위임되어 입찰에 참여하여 물품공급 대행 업체에서 작성하여 제출한 제안서의 설명 및 계약체결 등 입찰 무효에 해당하는 법률행위를 하였다.

이는, 유의서 제12조 1호 22)의 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰할 때 제7조 제2항에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰로 **입찰의 무효 사유에** 해당한다.

나. 입찰참가자가 아닌 자와 식자재 공급 용역계약 체결

‘국가종합전자조달시스템’ (나라장터) 식자재 공급 용역계약 ‘낙찰결과보고서’에 의하면 입찰참가자는 ‘□□◆ ◎☆지점’ 으로 되어 있으나, 계약은 입찰참가자가 아닌 별도의 사업자 등록자인 ‘□□◆(본점)’ 과 체결하였다.

그러나, 현재 계약을 체결하고 있는 ‘□□◆의 본점’ 의 경우 세무 당국으로부터 ‘□□◆ ◎☆지점’ 과는 다른 업종과 업태를 수행할 수 있는 별도의 사업허가를 받은 ‘사업허가증’ (등록번호: 301-**-****5) 을 갖고 있다.

도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰참가신청서를 제출하는 때부터 입찰개시 시각전까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

21) ③제2항에 의한 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우에는 해당 법인의 임·직원 **에 한하며**, 계약담당공무원은 재직증명서와 다음 각 호의 자료에 의해서 임·직원 여부를 확인하여야 한다.

22) 제12조(입찰의 무효) 1. 입찰자(법인의 경우 대표자를 말한다. 이하 같다)가 직접 입찰을 하지 아니하고 대리인을 통하여 입찰을 할 경우에는 제7조제2항에 의한 대리인이 아닌 자가 한 입찰 또는 대리권이 없는 자가 한 입찰

비록 양 업체가 법인 등기부상 본 지사의 관계를 가지고 있으나, ‘국가종합전자조달시스템’ 상 입찰 참가 업체가 아닌 자와 계약을 체결하였다. 이는 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조(입찰무효) ①항 1호 23) 에 해당하며 무자격자 또는 법률상 지위를 인정받을 수 없는 자와 계약을 체결하고 식자재를 공급받고 구입 대금을 지급하고 있다.

다. 식자재 공급 임의 하도급 계약위반에 대한 계약해지 미이행

식자재 공급계약 용역계약서의 과업지시서 제10조(계약해지) 3호에 의하면 ‘을’ 이 임의로 하도급준 사실이 발견되었을 경우 계약을 해지할 수 있도록 되어 있다.

그러나, □□◆는 선수촌의 사전 하도급의 승인이나 허가가 없음에도 2020. 3. 2. (주)■◆□□푸드와 선수촌식자재 공급계약 납품과 관련하여 농·수·축산물과 가공식품 등 식자재 일체의 물품공급 대행 계약(계약기간: 2020.03.02.~2022.02.28)을 체결하고, 선수촌의 승인 없는 하도급 업체인 (주)■◆□□푸드에서 선수촌에 식자재를 공급하고 있는 하도급 계약 위반 행위가 있음에도 사실관계의 확인이나 계약 해지 조치를 하지 않고 있다.

라. 식자재 공급자 선정 평가 기준 불합리

1) 단체급식 납품 실적 평가 기준

■□■부에서는 ‘2020~2022 국가대표선수촌 선수식당 식자재 공급자 선정 평가’ 관련 평가항목 중 시설설비(30점) 중 ③항 단체급식 납품실적(배점 10점) 평가와 관련 하여 3년 이내 입찰 참가 업체의 단체급식소 연간 납품실적이

- 40억 원 이상이면 10점
- 35억 원 이상 ~ 40억 원 미만 8 점
- 30억 원 이상 ~ 35억 원 미만 6 점
- 25억 원 이상 ~ 30억 원 미만 4 점
- 25억 원 미만 2 점

으로 점수 부여 평가 기준을 책정하여 평가를 시행하였다.

23) 제44조(입찰무효) ①영 제39조제4항에 따라 무효로 하는 입찰은 다음과 같다
1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰

이는 유사업무 수행능력을 평가하는 지표에 해당한다.

대형 식자재 유통공급 업체의 매출액이 연간 0조 원을 초과하는 등 대형화되었고, 집단급식 식자재 연간 납품실적이 최소 0천억 원을 초과하고 있으며, 중·대형 업체도 납품실적이 000억 원을 상회하는 업체가 다수 있다.

단체급식 납품실적은 평가 비중이 높아 업체 선정에 어느 정도 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소로 보인다.

현행 평가 기준으로 시행하게 되면 현대화된 시스템과 전문성을 보유한 대형 또는 중형 집단급식 식자재 공급업체가 참여하게 되었을 경우, 전문화된 시스템으로 다양하고 안정적인 양질의 식자재를 공급할 수 있는 업체나, 지역 소형 공급업체와의 차별화에 의한 객관적이고 변별력에 의한 공정한 평가에 지장을 초래할 뿐만 아니라,

소형 지역 특정 업체의 입찰 참가가 가능하고, 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준의 배점으로 공급업체 선정 평가에 있어 공정성과 객관성, 신뢰성을 훼손할 가능성이 있었다고 판단된다.

식자재 유통산업의 발달로 대형 업체가 아닌 중형 업체의 경우에도 지역 거점 유통망과 모든 시스템의 현대화로 양질의 식자재를 안정적으로 공급 받을 수 있다고 판단된다.

납품실적의 평가 기준과 배점을 국내 전문 집단급식 식자재 공급 대형 또는 중형 식자재 공급업체의 연간 납품실적을 고려하여 만점 기준(10점)을 대폭 상향 조정하여 (예: 최소 000억 원 이상 10점) 평가하는 등 납품실적에 대한 평가 기준의 개선이 필요하다.

2) 신선한 식자재 공급 여부 평가 기준

□□□□□부에서는 ‘2020~2022 국가대표선수촌 선수식당 식자재 공급자 선정 평가’ 관련 평가항목 중 식자재(25점) 중 ②항의 신선한 식자재 공급 여부 평가 관련 공급 거리 점수(10점 만점) (공급 거리 산정시 출발기점은 각 영업장(본점) 소재지를 기점으로, 도착지 ‘선수촌’ 까지의 거리)별 평가 점수 부여 기준을

- 공급거리 40km 이내 10점
- 공급거리 60km 이내 9점
- 공급거리 80km 이내 8점
- 공급거리 100km 이내 7점
- 공급거리 100km 초과 6점

으로 점수 부여 평가 기준을 책정하여 평가하였다.

위와 같은 공급 거리별 평가 점수 부여 기준도 일상 감사 의견에 따라 당초 20km 이내 만점에서 다소 조정하여 시행하였다.

그러나 일상 감사 의견에서도 지적한 바와 같이 현재 공급되는 식자재 중에는 가공식품, 냉동식품, 공산품, 숙성된 식품 등이 다수 포함되어 있고, 농산물 중 청과류, 채소류 일부 품목은 단거리에서 공급받는 것이 신선도 유지 측면에서 효과적 일 수도 있겠으나, 차지하는 비중이 그리 크지 않고, 현 시대적 환경에 비추어 볼 때 거리 기준이 신선도를 좌우할 만큼 절대적인 영향 요소가 되지는 않는다.

교통수단의 발달과 집단급식 식자재 유통산업의 전문화된 시스템, 지역 거점 물류센터 운영, 체계화된 현대식 장비(보랭, 보온 특수차량 등)를 보유하고, 전국적으로 거점 물류센터에서 실시간 물품을 공급하는 시스템으로 신선한 식자재 공급이 원활하게 이루어지고 있어 공급 거리가 신선도를 좌우할 만한 중요한 평가 요소로 고 점수의 배점이 불필요할 것으로 판단된다.

선정업체가 원거리에 있는 ‘☆★선수촌’ 에도 납품을 하여야 함에도, ‘□□선수촌’ 인근 지역업체만이 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준은 공정성, 신뢰성을 훼손할 수 있고, 여러 가지 불필요한 제한은 전문화되고 현대적인 시스템으로 운용 되고 있는 우수한 집단급식소 식자재 공급업체로부터 양질의 식자재를 공급받을 기회를 수요자 입장에서 스스로 박탈하고 있는 조치로 볼 수 있다.

4. 관련 부서 소명 내용 및 검토 결과

가. 입찰 참가 부적격자에게 입찰 참가 자격 부여

1) ■■■■■부에서는 도매업 이상의 사업허가자로 입찰 참가 자격을 제한하여 공고하였으나, 도매업 이상의 문구 해석에 차이가 있어, 추후 공고시에는 해당 문구를 삭제할 필요가 있다고 주장하고 있다.

다량의 식자재를 정기적으로 공급 받고 있는 선수촌 선수식당 운영의 특수성과 식자재 공급의 안정성, 국가보조금(○○) 구입예산 절감 등을 위해 도매단가로 식자재 공급이 가능한 도매업 이상의 사업허가자로 입찰 참가 자격을 제한 한 것은 매우 적절한 조치였음에도, 선수촌에서 직접 부여한 입찰 참가 자격조건을 스스로 위반하여, 소매단가로 물품을 공급하는 ‘소매업허가자’에게 입찰 참가 자격을 부여하여 동 입찰참가자 자가 낙찰자로 선정되고, 식자재 공급용역 계약을 체결하게 되었다.

이는, 식자재를 도매단가로 공급받아 국가보조금인 ○○예산을 절약해야 하는 기본적인 의무를 스스로 위배한 행위이며, ‘국가계약법 시행규칙’ 제16조(입찰 참가 자격에 관한 서류의 확인 등) ①항의 위반과 ‘국가계약법 시행령’ 제39조(입찰서의 제출, 접수 및 입찰의 무효) ④항 및 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조(입찰무효) ①항 1호의 법률을 위반시 입찰이 무효 처리됨을 입찰 공고시 공고 하였음에도 부당한 업무처리를 하였다.

2) ■■■■■부에서는 입찰참가자가 법인으로 대리인이 입찰에 참여하려면 법인인 경우 해당 법인의 임·직원에 한하여 입찰에 참여할 수 있음에도 계약 담당공무원(계약관)은 입찰 참가 대리인인 ■★◆의 □□◆▨ 임·직원 여부를 재직증명서와 4대 보험 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내) 등 자료에 의해 임·직원 여부를 확인하고 입찰에 참여하도록 하여야 함에도 이를 이행하지 아니한 사실을 인정하고 있다.

이는, ‘국가계약법 시행령’ 제39조(입찰서의 제출, 접수 및 입찰의 무효) ④항 및 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조 (입찰무효) ①항 1호의 법률 위반과 기획재정부 계약 예규 ‘용역입찰유의서’ (이하 ‘유의서’) 제 7조(입찰참가) ②항 및 ③항, 제 12조(입찰의 무효) 1호의 법률을 위반하여, 입찰 공고시 입찰의 무효에 해당하는 입찰 참가 무자격자를 낙찰자로 선정한 매우 부당한 업무처리 하였다.

상기 각각의 사항은 ‘용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규)’ 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) ①항 7호 24)에 의거 계약 해지사유에 해당 된다.

나. 입찰참가자가 아닌 자와 식자재 공급 용역계약 체결

□□□□□부에서는 ‘국가종합전자조달시스템’ (나라장터) 식자재 공급 용역계약 ‘낙찰결과보고서’에 의하면 입찰참가자는 ‘□□◆▨ ◎☆지점’으로 되어 있으나, 계약은 입찰참가자가 아닌 별도의 사업자 등록자인 ‘□□◆▨(본점)’과의 계약체결에 대하여, □□◆▨과 □□◆▨ ◎☆지점은 본점과 지점 관계이며, 본점은 신용경제, ◎☆지점은 유통을 담당하고 있으며, 각 사업자가 별도로 아닌 동일 사업자로 인지하여 혼란을 초래했다는 의견을 제시하고 있다.

이는, 양 업체가 법인 등기부상 본 지사의 관계를 가지고 있으나, ‘국가종합전자조달시스템’ 상 입찰 참가 업체가 아닌 ‘국가계약법 시행규칙’ 제44조(입찰무효) ①항 1호의 입찰 무효에 해당하는 무자격자 또는 법률상 지위를 인정받을 수 없는 자와 계약을 체결한 사실이 확인되었다.

다. 식자재 공급 임의 하도급 계약위반에 대한 계약해지 미이행

식자재 공급계약 용역계약서의 과업지시서 제10조(계약해지) 3호에 의하면 ‘□□◆▨’이 임의로 하도급 준 사실이 발견되었을 경우 계약을 해지 할 수 있도록 되어 있다.

24) 제29조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) ①계약담당공무원은 계약상대자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

7. 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우

□□□□□부에 □□◆의 식자재 물품공급대행 하도급의 사실관계의 확인이
나 사전 승인 여부 관련 근거 자료에 의거 소명 토록 요청 하였으나, 이에 대한 자
료나 근거를 제시하지 못하고 있으며, 관련 계약 조항에 의한 계약 해지가 이루
어지지 않고 있음을 확인할 수 있다.

마. 식자재 공급자 선정 평가 기준 불합리

1) 집단급식 납품실적 평가 기준

납품실적의 평가 기준과 배점을 국내 전문 집단급식 식자재 공급 대형, 또는
중형 식자재 공급업체의 연간 납품실적을 고려하여 만점 기준(10점)을 대폭
상향 조정하여 (예: 최소 000억 원 이상 10점) 평가하는 등 납품실적에 대한
평가 기준의 개선이 필요성에 대하여,

□□□□□부에서는 납품실적 만점 기준을 선수촌에서 연간 사용하는 식자재
금액에 따라 책정하였다는 의견과 과도한 납품실적요구가 입찰에 문제가 될 수 있어
추후 입찰 시 전문가 등의 자문을 받아 개선하겠다는 의견을 제시하고 있다.

이는 현대화된 시스템과 전문성을 보유한 대형, 또는 중형 집단급식 식자재
공급업체가 참여하게 되었을 경우, 전문화된 시스템으로 다양하고 안정적인
양질의 식자재를 공급할 수 있는 업체나, 지역 소형 공급업체와의 차별화에
의한 객관적이고 변별력에 의한 공정한 평가에 지장을 초래할 수 있다.

‘2020 식자재 공급용역업체 선정 입찰 평가’ 시 낙찰자인 □□◆이 제출한
‘납품실적증명서’에 의하면 □□◆은 3년 여간 타 기관 집단급식소에 대한
식자재 납품실적은 전혀 없고, 오직 선수촌의 납품실적만을 갖고 있어 유사
업무 수행 능력을 검증할 수 도 없는 지역 소형 특정 업체의 입찰 참가가 가능
하고, 고 득점을 취득할 수 있는 현행 평가 기준으로는 공급업체 선정 평가에
있어 공정성과 객관성, 신뢰성을 훼손할 가능성이 있으므로 납품실적 평가
기준의 개선이 필요하다.

2) 신선한 식자재 공급 여부 평가 기준

교통수단의 발달과 집단급식 식자재 유통산업의 전문화된 시스템, 지역 거점 물류센터 운영, 체계화된 현대식 장비(보랭, 보온 특수차량 등)를 보유하고, 전국적으로 거점 물류센터에서 실시간 물품을 공급하는 시스템으로 신선한 식자재 공급이 원활하게 이루어지고 있어 공급 거리가 신선도를 좌우할 만한 중요한 평가 요소로 고 점수의 배점이 불필요할 것으로 개선이 필요하다는 사항에 대하여,

□□□□□부에서는 가까운 거리에서 공급받는 것이 더 신선한 식자재를 선수들에게 제공할 수 있으므로 합리적인 평가기준으로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

선정업체가 원거리에 있는 ‘☆★선수촌’ 에도 납품을 하여야 함에도, 선수촌 인근 지역업체만이 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준은 공정성을 훼손할 수 있고, 여러 가지 불필요한 제한은 전문화되고 현대적인 시스템으로 운용 되고 있는 우수한 집단급식소 식자재 공급업체로부터 양질의 식자재를 공급받을 기회를 수요자 입장에서 스스로 박탈하고 있는 조치로 볼 수 있으므로 공급 거리 평가 기준의 개선이 필요하다.

반드시 평가항목에 포함하여 평가가 필요하다면, 만점 기준을 5점으로 조정하고 거리 기준의 출발점을 각 업체(본점) 소재지 기준에서 각 업체(본점)이나 거점 물류센터로부터 100km 이내 5점, 150km 이내 4점, 200km 이내 3점 등의 부여 기준으로 개선이 필요하다.

5. 조치할 사항

- 1) 가) ‘국가계약법’ 관련 법령을 위반하여 □□◆□과 2020.2.28. 체결한 선수촌 식자재 공급용역 계약은

① 입찰 참가 무자격자의 입찰 (소매업 사업등록자)

② 무자격 입찰대리인의 입찰 참여

③ 입찰 참가등록자가 아닌 무자격자와의 계약 체결 사유는

입찰 공고 시 공고한 입찰 무효 사유에 해당하며 낙찰자로 선정될 수 없는 자와의 계약이므로 계약 내용 전체가 무효임으로, 계약해지 대상이며,

④ 과업지시서 제10조(계약해지) 3호의 임의 ‘하도급 금지 의무 위반 사항’ 또한 계약해지 사유에 해당하므로 상기 ①~④항의 계약해지 사유에 의한 계약해지 예정임을 계약상대자에게 통지하시고, 해지 절차를 진행하시되,

계약해지에 앞서 새로운 선수식당 식자재 공급 용역업체 선정작업을 신속하게 착수하시기 바라며 선정작업 진행 경과와 선수식당 운영의 안전성, 계속성 등 운영에 지장이 초래하지 않도록 제반 조치 완료 후, 현재 계약을 해지하시기 바랍니다. (시 정)

나) 식자재 공급업체 선정 시 구매단가 절감을 위하여 소매업 사업허가자의 입찰 참가를 제한하고, 도매업 이상의 사업허가자를 입찰 참가 자격으로 명문화하시고, 집단급식소 전문 식자재 공급업체의 입찰 참여 확대를 위하여 지역 제한 입찰방식의 해제도 검토하시기 바랍니다.

(시 정)

2) 불법, 부당한 방법으로 본건 입찰에 참여한 □□◆▣에 대하여는 ‘국가계약법’ 제27조 ①항 1호 25)(임의 하도급) ‘국가계약법 시행령’ 제76조(부정당업자의 입찰 참가 자격 제한) ②항 1호 26) 가목(입찰 참가 무자격자 입찰, 무자격

25) 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) ① 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 다른 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.

1. 계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

26) ② 법 제27조제1항제9호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 구분에 따른 자를 말한다.

1. 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

입찰대리인 입찰)의 해당하므로 관련 기준에 의한 입찰 참가 자격의 제한 조치 대상 여부 등에 관한 법률 검토 등을 통해 의법 조치하시기 바라며,

입찰 참가 제한 조치 대상이 아닐 경우에는 체육회와 식자재 공급 용역계약 중 계약 상대방의 책임 있는 사유로 계약 해지된 업체(하도급업체 포함)에 대하여는 체육회 동일 용역계약 입찰에 일정 기간 입찰 참가 자격을 제한하거나, 선정 평가 시 해지 전력이 있는 업체의 경우 감점(5점 이상) 기준 신설 등을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (시 정)

3) 부당 업무 처리 관련자 문책 요구

- 문책대상자 : 가) ○★●■■■부 부장 ○○○○

나) ○★●■■■부 차장 ◆◆◆

위와 같이 선수촌 식자재 공급 용역계약 입찰 및 계약업무를 처리함에 있어 입찰과 계약업무를 기본에 해당하는 관련 법령 등을 위반하여

가) 입찰참가 부적격자에게 입찰참가 자격을 부여하고 낙찰자로 선정하여 국가 보조 ○○ 예산의 낭비 초래 및 입찰 무효 사유 발생

나) 무자격 입찰대리인 입찰 허용으로 입찰 무효 사유 발생

다) 무자격, 법률상 지위 불인정자와 계약 체결

라) 임의 하도급 묵인 및 계약해지 미이행

마) 식자재 공급업체 선정기준 불합리 등

심히 부당한 업무처리로 관계 법령 등의 위반 정도가 매우 엄중하므로 관련 업무 결재권자인 부장 ○○○○ 와 계약업무 담당자 차장 ◆◆◆의 행위는 체육회 복무 규정 제3조의 규정에 위배된 것으로 인사규정 제 72조 ①항 1호, 2호의 징계사유에 해당하므로 인사규정 제 75조의 규정에 따라 징계의결 요구하시기 바랍니다.

(문 책)

가. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자

4) 식자재 공급자 선정 평가 기준 불합리한 부분 개선

가) 집단급식 납품실적 평가 기준에 대하여는 납품실적의 평가 기준을 유사 업무 수행 능력의 객관적인 검증이 가능하도록 확대하여 현대화된 시스템과 전문성을 보유한 대형, 또는 중형 집단급식 식자재 공급업체가 참여하여 전문화된 시스템으로 다양하고 안정적인 양질의 식자재를 공급받을 수 있는 공정성과 객관성, 신뢰성을 확보할 수 있는 평가 기준으로 개선하시기 바랍니다. (통 보)

나) 선수촌 인근 지역업체만이 고득점을 취득할 수 있는 평가 기준은 공정성을 심히, 훼손할 수 있으므로, 우수한 식자재 공급업체로부터 양질의 식자재를 공급받을 기회를 수요자 입장에서 스스로 회피하고 있는 조치로 볼 수 있는 불필요한 제한사항을 조정하는 등 합리적인 식자재 공급 거리 평가 기준으로 개선하시기 바랍니다. (통 보)

5) 본 건 업무와 관련하여 지휘, 관리책임자에게 주의 촉구 조치 하시기 바랍니다.
(주 의)

- 주의 대상자 : 가) ○□▣장 ◎☆◇

나) ●□장 ◆☆◇

다) ▣□●●장 ◎☆◆

[일련번호: 2]

대한체육회

경고 · 주의 · 통보

[제 목] 선수식당 취사 · 조리 용역 대금 지급 불철저

[기관 · 부서명] □□국가대표선수촌 □□□□□부

[내 용]

1. 업 무 개 요

□□국가대표선수촌(이하 “선수촌”) □□□□□부에서는 선수촌 선수 · 00식당 취사와 조리업무를 전문 업체를 통해 위탁 관리하기 위하여 아래와 같이 용역계약을 체결하고 있다.

▷ 2020년도 용역계약 체결 현황

- 용 역 명 : 국가대표 선수촌 취사 · 조리 용역
- 계약상대방 : (주) ☆☆☆☆☆ (현, (주) ○★○★)
- 계약 금액 : 00.00 억원
- 계약 기간 : 1 년 (2020.03. 01~2021. 02. 28)
- 취사, 조리 요원 : 00 명 (태백분촌 요원 3명 포함)

2. 관계법령 및 판단 기준

선수촌 □□□□□부의 취사, 조리 용역 업무 처리는 계약상대방과 체결한 ‘용역표준계약서’, ‘기획재정부 계약예규의 용역계약 일반조건’, ‘취사, 조리 용역 계약 특수조건’ 을 준수하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 부당한 업무처리

선수촌에서는 코로나19사태로 인하여 2020.3.28일부터 2020.11.4일까지(221일간) 선수촌 선수식당을 일시 폐쇄한 바 있다.

* 선수촌 ◇◆◆부 2020.03.25. 국가대표선수촌 임시 폐쇄(훈련중단) 결정

위탁자인 선수촌은 ‘용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규)’ 제32조(용역의 일시 정지) ①항 2, 3호 27) 에 의거 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우 용역의 일시 정지를 지시할 수 있다.

선수촌의 폐쇄에 따라 국가대표선수들의 입촌 금지로 선수식당이 휴업상태로 전환되어 용역업체의 역무 제공이 정지되었으므로 선수촌에서는 ‘용역계약 일반조건 (기획재정부 계약예규)’ 제 32조 (용역의 일시 정지) ②항 28)에 의거 계약상대자에게 정지사유 및 정지 기간을 지체 없이 통지하고,

제17조 (계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 29) 및 ‘취사·조리용역 계약 특수 조건’ 제17조 30) 에 의거 용역 대금 지급에 있어 인건비성 도급용역비 (총 용역 대금 중 87% 해당) 에 대하여는 ‘근로기준법’ 제46조 ①항(휴업수당) 31) 에

27) 제32조(용역의 일시정지) ① 계약담당공무원은 다음 각호의 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 계약상대자는 정지기간중 선량한 관리자의 주의의무를 해태하여서는 아니된다.

1. 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
2. 안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우
3. 기타 발주기관의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시한 경우

28) ② 계약담당공무원은 제1항에 의하여 용역을 정지시킨 경우에는 계약상대자에게 정지 사유 및 정지 기간을 지체없이 통지하여야 한다.

29) 제17조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당공무원은 용역계약에 있어서 제 15조 및 제16조에 의한 경우 이외에 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정한다.

2. 기타 계약내용이 변경된 경우

30) 제17조(타법령의 준용 등) 이 특수조건에 명기하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 국가대표선수촌간 당해 용역의 개별 계약에 관한 법령,예규 등 관계 법령과 일반 상거래 관례에 따른다.

31) 제46조(휴업수당) ① 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이

의한 휴업수당 지급을 검토하여 지급대상에 해당할 경우, 계약상대자와 협의 및 조정을 통해 적정 휴업수당에 해당하는 평균임금의 100분의 70에 상당하는 취사, 조리 근무자의 직·간접 인건비를 지급할 수 있었다.

‘근로기준법’ 상 용역업체가 지급대상이 되는 ‘휴업수당’ 이라 하여도 ‘감염병의 예방 및 관리에 관한 법률’ 제47조 와 제49조에 따라 사업장(선수식당)을 폐쇄하는 경우엔 무급 휴가 처리도 가능하다.

위와 관련하여 코로나19 확진자의 방문으로 폐쇄한 경우나, 정부보건 당국의 행정명령 등으로 선수식당을 폐쇄한 경우에는 사용자 (체육회)의 귀책 사유가 아닌 이상, 휴업수당의 지급대상이 되지 않는 것이 일반적인 견해이다.

그러나, 본건은 체육회가 만일의 사태를 대비하기 위하여 예방적 차원으로 선수촌을 일시 폐쇄한 경우에 해당하므로 ‘근로기준법’ 제46조 ①항 의한 체육회의 귀책사유로 볼 수 있고, 휴업수당 지급 대상이 될 수 있다.

‘휴업수당’ 은 사용자의 귀책사유로 인하여 휴업하는 경우 사용자가 근로자에게 일상적인 임금에 갈음하여 지급하는 금품을 말하며 ‘근로기준법’ 제46조 ①항에서는 휴업수당은 이에 관해,

“사용자의 귀책사유로 인하여 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다” 라고 규정하고 있다.

용역대금(도급비)의 구성비율은 취사, 조리근무자의 직,간접 인건비 87%, 기업이윤, 일반관리비, 부가세 13%로 구성되어 있다.

‘용역계약 일반조건 (기획재정부 계약예규)’ 제32조(용역의 일시 정지) ②항에

통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다

의거 계약상대자에게 정지 사유 및 정지 기간을 지체 없이 통지하고 ‘휴업수당’의 지급대상 여부를 검토하여 계약상대자와 협의와 조정을 하였을 경우, 지급대상 용역 대금 중 87%에 해당하는 취사, 조리 근무자의 직, 간접 인건비에 대하여는 ‘휴업수당’ 지급 대상이 될 수 있었음에도 ‘휴업수당’ 지급에 대한 검토와 계약상대자와의 협의 조정 업무를 소홀히 취급 하여 폐쇄 기간인 2020. 4월분부터 2020. 10월분의 용역 대금 중 인건비성 용역비를 ‘근로기준법’의 휴업수당 상당액이 아닌 계약금액 전액 (총액 00.00 억 원)을 월별로 용역업체의 지급요청에 의거 지급하였다.

선수촌에서는 선수식당 폐쇄 등으로 용역업체의 역무 제공이 정지되는 ‘휴업 상황’에도, 계약된 용역 대금을 전액 지급할 수 있는 별도의 강제 계약 사항이 없음에도 ‘휴업수당’ 지급 여부 검토와 사후 제반 조치를 소홀히 취급 하여 국가 보조 ○○예산 0.00억 원 (표 1)을 절감할 수 있었던 기회를 상실하였다.

* 0.00억원 (총 지급액 0,000백만원 - 휴업수당 적용 지급대상액 0,000백만원)

4. 관련 부서 소명 내용 및 검토 결과

□□□□□부에서는 국가대표선수들의 입촌 금지 기간중 선수식당 근무자들은 취사, 조리업무를 제외한 선수식당 코로나 방역, 시설정비, 각종 기자재 점검 및 수리, 외벽 및 바닥 청소 등 선수식당 재개에 대비한 선수식당의 전반적인 정비 업무를 꾸준히 진행하였다고 주장하고 있다.

국가대표선수들의 입촌 금지기간중 선수식당 근무자들의 주요 업무인 취사, 조리 업무가 생략되어 근무시간이 일부 단축 된 것은 사실이나, 이는 코로나 이전 평소 새벽부터 밤 늦게까지 고강도 업무를 수행해 온 선수식당 근무자들에 대한 보상으로 재충전의 시간을 준 것이며, 이와 관련하여 인건비를 감액하지 않고 지급한 것이 ‘근로기준법’ 등 관련 법률을 위반한 것은 아니라는 의견을 제시하고 있다.

국가대표 선수촌 취사 조리용역 계약 도급비 산출내역서 (취사, 조리요원의 인건비)에 의하면, □□ 선수촌 선수식당의 투입인력은 총 00명(조리실장 0명, 조리사(한식,중식,양식)00명, 제과제빵사 0명, 조리보조 0명, 영양사 0명, 찬모 조리원 0명, 조리원 00명)으로 구성 되어 있으며, 체육회 소속 조리사, 조리원 0명도 취사, 조리업무 등에 투입되고 있다.

선수식당의 휴업기간중 선수식당의 제반 시설관리, 유지보수 업무 등은 체육회 소속 영양사, 조리사, 조리원 0명으로도 충분히 관리가 가능 하다. 7개월 간의 휴업기간 중, 최대 000여명 입촌시 까지 처리 가능한 인력으로 책정된 용역 업체 근무자 00명 전원이 선수식당 시설관리와 유지보수를 업무를 처리하였다고 주장하는 사항은 확인되거나, 객관적으로도 인정할 수 없다.

국가대표 선수들의 훈련의 요람인 선수촌 선수식당의 취사, 조리와 관련하여 우수 전문업체 전문인력의 안정적인 확보, 용역계약의 안정적 지속성을 유지하고 공공기관(체육회)의 계약상대자인 용역업체 고용원의 고용 안전성을 고려하여야 할 경우에도 ‘근로기준법’ 등 관련 법령을 적용할 수 있다.

국가보조금의 집행은 관련 법령 등에 의거하여 엄격히 집행하여야 함에도 무려 7개월 여간 근무자의 재충전을 위해 휴업수당 지급 검토 없이 정상급여를 지급하였다는 ■■■■■부의 주장은 인정할 수 없다.

5. 조치할 사항

가. 업무관련자 엄중 경고 조치

- 경고대상자 : 1) ■■■■■부 부장 ○○○○

2) ■■■■■부 차장 ●◆■

국가보조 ○○예산을 절감할 수 있었음에도 위와 같이 계약 및 관련 법령의 제반 절차를 소홀히 취급하고, 이에 대한 적절한 대처를 매우 부적절하게 처리한 사안이 매우 엄중하므로 부적절한 업무 처리 결재권자인 부장 ○○○○ 와 용역 대금 지급 담당자인 차장 ●◆■의 업무 행위에 대하여 재발 방지를 위하여 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경 고)

나. 차후, 용역계약 체결 시에는 ‘용역계약 특수조건’ 에 선수식당 폐쇄 등에 따른 휴업사유 발생 시 합리적이고 명확한 용역대금 지급처리기준을 신설하여 불 필요한 예산이 낭비되는 일이 재발되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통 보)

다. 본 건 업무와 관련하여 지휘, 관리책임자에게 주의 촉구 조치하시기 바랍니다. (주 의)

- 주의대상자 : 1) ○■■■■장 ○☆◇

2) ●■■장 ◆☆◇

3) ■■■●●장 ○☆◆

[일련번호: 3]

대한체육회

문책 · 경고

[제 목] 선수 식당 운영 관리 부당

[기관 · 부서명] □□국가대표선수촌 ■■■■■부

[내 용]

I. 업 무 개 요

□□국가대표선수촌(이하 “선수촌”) ■■■■■부에서는 ‘직제규정 시행세칙’ 제7조 ⑤항 2호, 나 (급식지원 및 선수촌 식당운영)에 의하여 입촌한 국가대표 선수 등과 근무 직원의 급식지원을 위하여 선수 및 00식당을 아래와 같이 운영하고 있다.

(표1) □□국가대표선수촌 선수 · 00식당 현황

구 분	면 적	좌 석 수	급식수요	급 식 시 간
선수식당	8,217㎡	600석	6~800명 (유동적)	(조) 07:00~08:30 (중) 12:00~13:30 (석) 18:00~19:30
00식당	324㎡	150석	조·석식 150명 중식 250명 (유동적)	(조) 07:40~08:30 (중) 12:00~13:00 (석) 18:00~18:30

II. 관계법령 및 판단근거

1. 선수식당에서 구입한 식자재의 반환 관련 법령: (전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제17조 1항 및 2항 적용)

가. 구입한 식자재의 반환 관련 법률 (법 제17조 1항 규정)

- 물품을 구입한 날로부터 7일 이내 반환 가능

나. 반환 기한 7일의 경우에도, 동 법 제 17조 2항 1호~6호에 해당 할 경우에는 반환 되지 않음(반환 기한 이내일 경에도 반환이 불가능 한 경우 법률 규정)

- ① 소비자의 책임으로 재화 등이 멸실되거나, 훼손할 경우 (내용물 확인을 위해 포장을 개봉한 경우는 반환 가능)
- ② 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
- ③ 시간이 지나, 다시 판매가 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
- ④ 복제가 가능한 재화 등의 포장을 훼손한 경우
- ⑤ 항과 ⑥ 항은 생략함

2. 선수식당의 식자재 구입 예산은 ■■■■■■■○으로 편성, 집행되고 있어, 동 ○○ 집행 및 정산 규정과 관련 법률에 의거, 국가○○예산집행 및 정산 조치해야 함

- ■■■■■■■■○○은 ■■■■■■■■■■에서 매년 안내하는 국민체육○○ 예산의 집행 및 정산 규정 “ 을 준수하여야 하며, 특히, 동 ○○은 “보조금법 제27조 및 동법 시행령 제12조의 2 규정” 에 의거, ○○예산을 집행, 정산 및 회계 검증하도록 되어 있음.

3. 선수식당 및 00식당은 식품위생법 제2조 규정에 의한 “집단급식소”로서, 지자체(△△ □□군)에 신고 및 등록 되어 있으므로, 선수/00식당은 “집단급식소”에 대한 식품위생법령을 준수하여야 함.

4. 선수식당과 00식당은 집단급식소로서, “유통기한이 경과한 식자재, 이용하여 조리하거나, 음식으로 제공해서는 안 되며, 이를 위반시 처벌토록 하고 있음.

(식품위생법 제88조 및 동법 제101조)

- 유통기한이 경과한 식자재(원재료 또는 완제품)는 음식물의 조리·에 사용하지 말 것 (동법 제 88조)
- 식품위생법 제88조 위반한 사실을 관할 관청(지자체 포함)에서 적발시에는 동 법 제101조에 의거, 집단급식소 운영 기관장에게 과태료 1천만원 이하 부과를 하도록 되어 있음.

5. 선수식당 운영규정은 2021.08월 감사일 현재, 미 제정된 상태임.

- “**국립중앙도서관**부”의 선수/00식당의 업무 처리는 ‘국가대표선수촌시설물 운영 및 관리 내규’ 제6조(선수식당 이용) ②항의 ‘급식운영에 관한 사항은 **국립중앙도서관**장이 정하는 지침’ 및 ‘식품위생법’의 집단급식소 관련 법률 32)을 준수하여야 한다. 라고 명시하였으나, 2021. 8월 감사일 현재, ‘국가대표선수촌 시설물 운영 및 관리 내규’ 제6조 ②항의 급식운영에 관한 지침은 현재 미제정 상태임.

6. 선수식당 운영 관계자에게 적용하는 규정 및 법령

- 선수식당 운영에 관한 규정이 미제정 되었다고 하더라도, 선수식당 운영관계자는 위 1항~ 5항의 개별 법령 및 관련 규정을 준수하여야 함.

Ⅲ. 감사 결과 확인된 부당한 업무처리

1. 2020. 3. 18. 중식~동년 3. 27. 중식(선수식당 폐쇄일)까지의 국가 ○○예산 배정액 대비, 동 기간 식자재 구입비용 과다 지출

가. 식자재 구입 계약서(과업지시서 제4조 규정)에 의하면, (불가피할 경우) 당일 구입도 가능토록 계약되어 있어, 선수식당 운영 관리자는 국가 ○○예산 배정금액이내에서 식자재를 구입하여야 정당하며,

나. 특히, 선수식당 폐쇄 결정일(2021.3/25) 당시에는 코로나 전염병 사태로 인해, 국가 및 지자체가 운영 하는 제반 시설(도서관 등 다중 이용 시설)은 이미 폐장되어, 선수식당도 ” 잠정적폐쇄 “가 예상되고 있었다.

32) ‘식품위생법’ 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

12.“집단급식소”란 영리를 목적으로 하지 아니하면서 특정 다수인에게 계속하여 음식물을 공급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 곳의 급식시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

바. 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관

시행령 제2조(집단급식소의범위) 「식품위생법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제12호에 따른 집단급식소는 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 급식소를 말한다.

다. 선수촌 ◇◆◆부는 선수촌에 입소하는 국가대표선수(이하 “국대선수” 라함)의 인원 및 입촌 기간 등을 입소 2일~3일전에 선수식당 운영관계자에게 통지하고 있어, 선수식당의 일일 식수인원을 사전에 인지할 수 있기 때문에, 식수인원에 적합한 분량의 식자재 구입이 가능하여, 국가○○ 예산 배정액 대비, 식자재 구입 비용을 일치하도록 운영함이 정당하다.

- 따라서, 선수식당 운영 관리자들은 국가 ○○예산 배정액 금액 이내에서 식자재를 구입 하여야 정당하며, 코로나 전염병 사태가 심각하게 발생하고 있는 시기를 감안, 식자재 구입 과업지시서 제4조 규정에 의거, 식자재 구입 방식을 당초 선수들 입소 2~3일前 구입⇒ 입소 1일 前 구입으로 변경이 가능했으며, 이를 통해, 재고 식자재를 감축해야 했다.

라. 그러나, 선수식당 운영 관계자들은 선수식당 폐쇄결정일(2020.3.25)이전, 7일(식자재 반환 가능일)동안, 국가○○예산 배정액과 동 기간(2020.3.18.~ 동년 3.27)까지의 식자재 구입에 따른 지출비용을 비교하면, 아래 표2 와 같이 총 00,000천원 상당 금액의 식자재를 과다 구입한 결과를 초래하였다.

- 이와같이, 국가○○예산 배정액 대비, 식자재 구입,지출액이 00,000천원 상당 과다 지출한 것은 별표 2와 같이, 2020.3.18.~ 동년 3. 27 사이에, 김치 종류, 수산물, 채소, 과일종류 등을 과다하게 구입한 결과로 간주된다.

2. 선수식당 폐쇄결정일 (2020.3.25.) 기준, 7일이내 구입한 식자재에 대한 반환 미조치 및 선수식당 폐쇄결정일 이후, 식자재 추가 구입 부당

가. “전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제17조 1항 규정”에 의하면, 물품 및 재화 등을 구입한 날로부터 7일까지는 반환이 가능하도록 법률에 규정 되어 있고, 동법 제 17조 2항 규정은 물품 및 재화 등의 포장을 개봉하여 일부 사용할 경우에는 반환할 수 없도록 법률에 명시하고 있다.

나. 따라서, 가항의 법률 규정에 의거, 선수식당 폐쇄결정일 (2020.3.25.), 오전, 선수식당의 냉동/냉장 창고에 입고된 식자재와 별표 2와 같이, 선수

식당 폐쇄결정일 7일 이내(식자재 반환 가능일), 선수식당의 냉동/냉장 창고에 입고되어 있는 식자재 중에서, 포장을 개봉하지 않고 입고된 원형을 그대로 보관하고 있는 식자재는 반환이 가능한 식자재이다.

- 따라서, 2020.3.25. 선수식당폐쇄 결정일, 오후, 선수식당 운영관계자들은 재고 식자재를 전수 조사하여, 식자재 공급업체에게 반환시켜야 정당했으며, 특히 선수식당 폐쇄결정일 이후, 2020.3.26과 동년 3.27에는 식자재 추가 구입을 중지 또는 취소 조치하여야 정당하였다.

다. 선수식당 폐쇄결정일, 오전에, 입고된 식자재(선수촌 자비 특식 제외)는 134개 품목으로 금액으로는 00백만원이며, 폐쇄 결정일 이후 3/26 입고된 식자재는 12개 품목으로, 0백만원이었고, 동년 3/27 입고된 식자재는 2개품목 000천원으로, 계 148개품목 총 00백만원이 입고되어, 선수촌은 식자재 공급업체에게 2020년 4월초경, 동 식자재 구입 대금이 지급되었다.

라. 선수식당 운영관계자들은 위 나항과 같이, 선수식당 폐쇄결정일 기준으로 선수식당에 입고되어 있는 식자재의 재고 현황을 조사하고, 위 가항의 법령 규정에 따라, 반환이 가능한 식자재를 선정, 식자재 공급업체에게 반환 조치를 하여야 함이 정당하다.

마. 그러나, ① ■■■■■부장은 선수식당 폐쇄결정일 기준으로, 식자재 재고 조사토록 지시한 사실도 없고, 특히 재고 식자재 중 반환이 가능한 식자재를 선별하여 반환토록 지시한 사실도 없으며,

② 식자재 입고 및 재고를 담당하는 책임자 △△△과장도 “ 식자재 재고 조사는 물론, 재고 식자재의 반환 조치와 식자재 재고 조사 후, 재고 현황 기록물 보관 등 아무런 조치도 하지 않았으며,

③ 영양사 ㉠㉠㉠도 선수식당 폐쇄결정일 이후, 3/26 조식부터 3/27 중식까지의 식단표³³⁾를 변경하여, 2020.3/26 과 동년 3/27. 입고될

33) 선수식당 담당 ㉠㉠㉠ 영양사는 선수식당 폐쇄결정일(2020.3/25) 7일전에 선수식당에 입

식자재 14개 품목(금액 계 0백만원)을 취소 또는 중지하여야 정당하였음에도, 식단표를 변경하지 않고, 3/26 및 3/27에도 식자재를 추가 구입하므로써, 재고 식자재는 더욱 증가하였고, 많은 식자재들이 폐기처분되는 결과를 초래하였다.

바. 특히, 일부 식자재는 약 7개월 10일 이상 장기간 보관한 이후, 2020.11.5. 선수식당 개장후, 조리하였기 때문에, “유통기한을 경과하였거나, 또는 신선하지 않고 누렇게 변색된 수산물”을 국가대표선수들에게 음식으로 제공하였다는 용역원들의 민원이 야기되었고, 국가 ○○예산이 낭비되었고, 체육회 위상 추락이 우려되는 결과를 초래하였다.

3. 선수식당의 식자재 구입예산 (국가○○ 예산)집행 및 정산 규정과 관련 법령에 위배

가. 선수식당의 식자재 구입예산은 국가○○예산에서 집행하고 있어, ‘선수식당의 식자재 폐기 및 직원 식당 전용 등 국가○○예산편성 목적의 사용’ 할 경우에는 국가○○예산 집행 및 정산 규정과 보조금법 법령을 준수하여 조치하여야 정당함.

- ‘2020년 ○○ 집행 및 정산 규정’ 과 ‘국가○○ 예산 집행 법률’ (보조금 관리법령 등)에 의하여, 식자재 폐기 및 00식당으로 전용할 경우에는 국가○○ 예산의 목적 외 타용도 사용에 대한 사유 및 “세부 명세표와 금액을 표기” 하여, 선수촌 내부결재는 물론, 국가○○ 예산 담당부서(부)에게 국가○○예산의 타 용도 사용 내역을 통지하고, 사후정산 처리 하도록 되어 있다.

나. 그러나, 선수식당 운영 관계자들은 국가○○ 예산의 타용도로 집행한 “폐기한 식자재와 00식당으로 전용한 식자재의 세부명세서 (품목 및 금액 등)” 을 작성하지

고된 재고 식자재를 최대한 활용, 식단표를 변경하여 재고 식자재의 발생을 감축하여야 했으나, 아무런 조치도 하지 않았고, 2020.3/26 및 동년 3/27에도 식자재가 선수식당에 입고 시켜, 재고 식자재가 더욱 증가하였다.

않았고, 일체의 기록물 조차도 보관하지 않았다.

다. 특히, 00식당으로 전용된 식자재에 대하여는 “식자재 세부 명세서 및 금액을 산정” 하고, 동 금액을 선수식당의 국가○○ 예산에 환입케 하는 등 정산 조치를 하여야 함에도, 이에 대한 정산 조치를 하지 않는 등, 선수식당 운영 책임자 포함 관계자 4인은 국가○○ 예산 집행 및 정산 규정을 위배하였다.

라. 2019년 11월부터 2021년 3월말까지 선수식당에서 용역원으로 근무하였던 조리원 ○■□ 진술과 생선 선처리 담당 ○☆☆의 녹취록에 의하면, 2020년 5월경, 선수식당 냉장창고에 있었던 ●● 3박스의 경우, ●●에서 싸이 나오려고 해서, 00식당으로 전용토록, 선수촌 선수식당 근무자 6급 ▲▲▲ 주임에게 건의했다고 하였다. 그래서, 2020년 5월경, 선수식당의 냉장 창고에 있던 “●● 3박스” 는 00식당으로 전용되었고, 선수촌 직원들의 음식으로 조리, 사용되었다.

마. 위 라.항과 같은 용역원들의 진술, 녹취록의 내용에 대하여, 선수식당의 식자재 재고 관리 담당자 3급 ▲▲▲ 및 보조자 6급 ▲▲▲ 주임은 이러한 사실을 인정하였다. 다만, 선수식당의 냉동/냉장 창고에서 00식당으로 전용한 “식자재에 대한 세부 명세서” 작성 등 기록은 하지 않았기 때문에, 2020.8월 감사일 기준, 보관하고 있는 기록물은 없다고 답변하였다.

따라서, 선수식당 운영 관계자들은 국가대표선수들에게 음식으로 제공하기 위해 구입한 식자재를 “타 용도(폐기 및 00식당 전용 등)에 사용하였으므로, 당연히 세부 명세서를 작성하고, 선수촌 내부 결재를 받는 등 국가○○ 예산집행 및 정산에 대한 규정을 준수하여야 함에도, 아무런 조치를 하지 않았다. 이는 국가○○예산 집행 및 정산에 관한 규정과 보조금법 관련 규정을 위배한 것이다.

바. 특히, 선수식당 운영 책임자 ○○○부장은 선수식당의 식자재 구입예산이

국가○○예산으로 집행하고 있음을 알고 있었음에도, 식자재의 폐기 및 00식당 전용 등 국가○○예산의 목적 외 사용분에 대해, 국가○○예산 집행 및 정산 규정에 의한 조치하도록, △△△ 과장과 ▲▲▲ 주임에게 지시한 바도 없었다.

4. 유통기간이 경과된 “식자재” 를 음식으로 국가대표선수들에게 제공하여, “식품위생법령” 에 위배

■ 유통기한이 완료된 이후, 3개월 17일이 경과된 □□을 식자재로 제공

가. 2020.11.5. 선수식당 개장일 중식에, 선수식당은 국가대표선수들에게 “쌈” 과 함께 “□□” 을 제공하였는데, □□은 유통기한이 완료된 이후, 3개월 17일 상당 경과된 식자재를 국가 대표선수들에게 제공한 사실이 있다.

나. 선수식당 관계자 3인(△△△ 과장, ■●● 영양사, 6급 ▲▲▲ 주임) 은 선수식당 개장 2일전(2020.11.3.), 선수식당의 냉장/냉동창고에 있었던 식자재를 재고 조사하여, 부족한 식자재는 선수식당 개장 1일전(2020.11.4.)에 구입하였다. 그런데, 위 3인은 유통기한이 완료 된 후, 3개월 17일 경과된 □□에 대하여는 발견하지 못하고, 재고 조사를 부당하게 하여, 선수식당 개장일(2020.11.5) 중식에 유통기한이 경과한 □□을 국가 대표선수들에게 음식으로 제공하였다.

다. 유통기한 완료후, 3개월 17일 경과된 “□□” 을 국가대표선수들에게 제공한 원인:

- 2020.3.20. 선수식당은 “□□” (■□제품, △●□)을 00Kg (0Kg씩 00개) 구입하였는데, 동 □□의 경우, 제조일로부터 1개월 이내 경과된 □□을 구입해야 타당함에도, 제조일 이후 8개월이나 경과되어, 유통기한이 약 4개월 밖에 남지 않은 □□” 을 구입하였음에 원인이 있으며,
- 2020.3.20 □□을 구입한 이후, 2020.3.25. 선수식당 폐쇄일 당일, 식자재

재고 조사를 하지 않아, 동제품을 식자재 공급업체에게 반환하지 않았으며,

- 2020.3.27. 선수식당 폐쇄후, 7개월 16일 상당이나, 선수식당의 냉장창고에서 장기간 보관하다가, 2020.11.3. 선수식당 관계자 3인이 식자재 재고 조사를 부당하게 하여, 2020.11.5. 중식 때, 국가대표선수들에게 음식으로 제공하게 되었던 것이다.
- 이는 2020.3.20. 선수식당에 “㉠㉠” 입고시, 유효기간 완료일이 4개월 밖에 남지 않은 ㉠㉠을 부당하게 검수하여, 입고시켰으며, 동년 3/25. 선수식당 폐쇄결정일 당일, 식자재 재고 조사를 하지 않았던 3급 △△△ 과장, ㉠㉠㉠ 영양사, 6급 ▲▲▲의 부당한 업무 처리로 원인이 발생하였고,
- 특히, 2020.11.3. 선수식당의 △△△ 과장, ㉠㉠㉠ 영양사, 6급 ▲▲▲ 주임은 식자재 재고 조사를 부당하게 하여, 유통기한이 완료된 후, 3개월 17일 상당 경과 된 ㉠㉠을 국가대표선수들에게 음식으로 제공하였다.

라. “식품위생법’ 제88조 ②항 7호 34)의 법률 및 동법 제101조 규정

- 위 법률에 의하면, 유통기한이 완료된 “㉠㉠” 등 식자재를 집단급식소 (선수 식당 등)에서 보관하거나, 음식물의 조리에 사용하지 않도록 금지시키고 있으며,
- 위 법률 제 101조 규정은 집단급식소에서 유통기한이 경과한 식자재를 사용 국가대표선수 등에게 음식으로 제공하였을 경우, 집단급식소 운영자에게 일천만원 이하의 과태료를 관할 중앙관서 또는 지자체장은 부과토록 되어 있다.

5. 약 7개월 10일 상당 장기간 보관한 “등푸른 생선 등 수산물” 을 조리하여, 국가대표선수들에게 음식으로 제공하므로서, “신선한 식자재를 사용, 국가대표선수들의 사기 양양, 경기력 향상 등을 도모하고 있다” 는 ㉠㉠ 체육회의 품격과 위상을 저하시키고, 유통기한 경과된 수산물을 제공하였

34) **제88조(집단급식소)** ② 집단급식소를 설치·운영하는 자는 집단급식소 시설의 유지·관리 등 급식을 위생적으로 관리하기 위하여 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

7. 유통기한이 경과한 원재료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관하거나 이를 음식물의 조리에 사용하지 말 것

다는 민원 야기

가. 선수식당 폐쇄결정일 이전 7일간(2020.3.18.~동년3.25) 구입한 수산물 현황

- 2020.3.18.~3.25 총 0회에 걸쳐, 00,000천원 상당의 냉동생선 등 수산물을 별표 2와 같이 구입하였는데, 꽁치는 3월20일과 3월23일 2일간 00Kg씩 총 00Kg을 구입하였고, 삼치는 3월20일 00Kg, 3월23일 00Kg 계 00Kg을 구입하는 등 등푸른 생선들을 구입하였고, 옥돔의 경우는 3월18일 000Kg을 구입하였으므로, 2020.3.27. 선수식당 폐쇄일 기준으로 삼치, 꽁치 등 수산물의 재고량이 많이 있었다.

나. 2020.3.18.~3.25.구입한 냉동생선의 구입시 포장 형태 및 조리 상황

1) 2021.8.2. 선수식당 영양사 ■■■은 ■■■체육회 감사실에, 문답서와 함께 제출한 “수산물 가공업자 (주) ■■■물산” 이 발행한 “삼치, 꽁치 등 수산물 유통기한 설정서” (2020.10.6.발행)의 내용:

- 위 ■■■물산의 수산물(삼치 등) 유통기한 설정사유서에 의하면 “진공 포장으로, 섭씨 마이너스 18도 이하의 냉동창고에서 보관할 경우에는 유통기한은 제조일로부터 2년이다” 라고 명시 되어 있음.
- 이에 따라, 선수식당 ■■■ 영양사, 3급 △△△ 과장 등은 “선수식당 폐쇄일 이후 7개월 10일 이상 보관 된 삼치, 꽁치 등은 유통기간이 2년 으로서, 유통기한이 경과하지 않았다” 라고 답변하였다.

2) 삼치, 꽁치 등 수산물업체 “■■■물산” 대표자 의견 제시 내용:

① 2021.10.21. ▽▲감사관은 위 수산물업체 “■■■물산” 대표자와의 전화 통화에서, 첫째로, 진공포장 조건에 대해, 문의하였다.

- 위 ■■■물산 대표자 설명에 의하면, “집단급식소(선수식당 등)에 납품하는 꽁치, 삼치 등 수산물의 포장 단위는 00Kg을 1개 팩키지로 납품하고

있으며, 집단급식소 요청에 따라, 포장단위를 변경할 수 있으나, 최소 포장 단위는 0Kg이며, 00Kg, 00Kg 등으로 진공포장되어 납품하고 있으며, ■■물산에서 □□국가대표선수촌에도 “삼치, 꽁치 등을 일정단위로 팩키지 진공 포장하여” 납품한 사실이 있다고 하였다.

- 또한 2021.8.6. 선수식당 근무 ▲▲▲ 주임의 답변에 의하면, 냉동생선 등 수산물의 포장은 “발주량에 맞추어, 비닐 박스 포장으로 입고되고 있다” 라고 답변하였음.

② 진공포장(비닐 박스 포장)된 냉동생선 등 수산물을 일부 사용후 잔여 수산물을 다시 냉동실에 보관시 유의사항 (수산물 가공업체 “■■물산 대표자” 설명)

- 냉동생선을 조리하기 위해서는 우선, 진공포장을 개봉 후, 냉동생선을 해빙시켜야 하는데, 자연 상태에서 해동 시, 많은 시간이 소요되어, 일반적으로. 미지근한 물에 담가서, 해동시키고 있고, 해동된 생선을 조리한 후, 잔여 생선이 있을 경우, 다시 냉동 창고에서 보관하게 되는데, 이때, 집단급식소 또는 일반 가정의 냉장고는 섭씨 마이너스 18도 이하이므로, 천천히 냉동되며, 특히, 꽁치, 삼치 등 등푸른 생선의 경우, 생선의 가장자리, 살이 없는 부분부터 냉동이 시작되며, 생선의 중심 부분은 천천히 냉동되기 때문에 해빙되었을 때, 공기 중에 있는 세균들이 생선 중심부분에 부착하게 된다.
- 그래서, “해빙되었던 잔여 생선들을 냉동실에서 다시 보관할 때에는 약 2주일부터는 누렇게 변색되기 시작하므로, 해동 후 남은 잔여생선을 다시 냉동실에 보관시에는 1개월이내 조리하여야 한다” 라고 답변하였다.

다. 2020. 11. 05. 선수식당 개장 후 7개월 10일 이상 장기간 보관한 삼치, 꽁치 등 등푸른 생선 등 수산물의 상태:

1) 꽁치, 삼치 등 수산물 식자재의 조리 및 잔여 수산물 보관 상황

- 2019년 7월~ 2021년 3월말까지 선수식당에서, 조리원으로 근무하였던 ○■■ 용역원의 진술(○☆☆ 용역원은 녹취록에서 언급)에 의하면, 수산물 납품업체 ■■■물산 대표자 설명과 같이, 쫄치의 경우 1개의 팩키지 형태(00Kg)로 진공포장되어 선수식당에 입고된 후, 2020.3.22.(일) 석식에 “쫄치오븐구이”로 조리코자, 00Kg의 팩키지 쫄치를 해동시켰는데, 식수인원이 00명밖에 되지 못하여, 해동하여 조리후, 잔여 쫄치가 다량 남게 되었고, 동년 3/25 석식에도, “쫄치 양념구이”로 조리하였으나, 해동된 잔여 쫄치가 있어, 다시 냉동창고에 넣어, 약 7개월 10일 이상 보관시켰다고 한다. 그래서, 2020년 11월 선수식당 개장 이후, 냉동창고에 있었던 잔여 쫄치는 누렇게 변색되었다라고 진술하였다.
- 삼치의 경우는 3/20 과 3/23에 걸쳐, 20kG 단위로 총 00Kg을 구입, 3/21(토) 조식과 3/25(수) 석식에 “삼치구이”로 조리하여, 국가대표 선수들에게 음식으로 제공하였지만, 많은 분량을 구입하여, 조리시, 해동된 잔여 삼치를 다시 냉동실에 넣어, 약 7개월 10일 이상 보관하므로써, 삼치의 경우도 생선 겉 표면이 누렇게 된 상태가 되었다고, 진술하였고, 녹취록에서 언급하고 있다.
- 또한, 2021.8.06. 선수식당 6급 ▲▲▲ 주임은 추가 문답서에서, 재고 수산물 중 일부는 사용하고 남은 제품이 있었다. 다만 남은 제품은 랩으로 최대한 밀폐하여 보관 했다. 라고 답변하였다.
- 따라서, 선수식당의 운영관계자들이 주장하는 “입고시, 진공상태 포장 원형을 유지하면서, 선수식당 냉동창고에 보관하였다고 것은 사실이 아니므로, 인정할 수 없고, 3급 △△△ 과장, ■■■ 영양사는 삼치 등 수산물이 진공포장 원형 상태로 냉동창고에 재고 남아 있었다는 경위, 사진 등을 제시하지 못하고 있다.

2) 가정 및 집단급식소 등 일반 냉장고(섭씨 마이너스 18도 이하)에서 보관한 등푸른 생선에 대한 보관 (유통)기간

- 0000부, 000, 00 등 공공기관에서 수산물 식자재의 냉동실 보관(유통)기간

은 냉동생선 종류별 차이가 있으나, 일반 냉장고(섭씨 마이너스 18도 이하)에서 보관을 전제로, 등푸른(삼치, 고등어, 꽁치 등)생선의 경우는 2~3개월이며, 훈제 연어는 2개월 이다 라고 안내하고 있으며, (2021.10.26.,자 0000 보도, 00 홈페이지 명시 등)

- 집단급식소, 일반 식당 등에서 근무하는 조리원들은 000 주관, 인터넷 교육을 “연간 1회 이수” 토록 하고 있는데, 동 교육자료에도 “등푸른 생선을 냉장고, 냉동실에 보관시, 보관기간은 2 ~ 3개월 상당이다. 라고 안내하고 있다. 따라서, 등푸른 생선을 가정 및 집단급식소에서, 냉동 보관시에도, 유통기간이 3개월이다 라고 간주 된다.

3) 2020.11.5. 선수식당 개장 이후, 해빙된 잔여 생선을 다시 냉동하여, 약 7개월 10일 이상 보관하므로서, 누렇게 변색된 꽁치, 삼치 등 수산물에 대해, “용역원들이 폐기해야 한다” 라는 건의를 목살한 경위:

- 2020.3.18.~3.27 사이에 수산물 조리를 위해, 진공포장에서 개봉, 해동시켜 공기에 노출된 등푸른 생선(삼치, 꽁치 등)과 다른 수산물에 대하여도, 선수식당 용역원(◎■■, ◎☆☆)들은 “누렇게 변색되어, 유통기한이 경과 했다. 폐기해야 하며, 신선하지 못하여, 맛이 없다” 라고 ▲▲▲ 주임에게 제시 하였고, 그대로 조리하라고 지시를 받게 되자, “맛이 없어, 양념을 많이 넣었다” 라고 진술하였다.
- 그런데, 6급 ▲▲▲ 주임은 3급 △△△ 과장과 ■■■ 영양사의 지시를 받아, 용역원들에게 “그대로 조리 하라” 라고 지시하였으며, 특히 조리원 ◎■■에게는 “너무 양념을 많이 넣었다” 라고 핀잔을 주었다고 ◎■■ 용역원은 진술하였다. 이와 같이, 누렇게 변색된 꽁치, 삼치 등 수산물을 국가대표선수들에게 음식으로 제공되었다라고 하면서, ◎■■ 용역원은 2021. 6월경, ■■■체육회에 진정서를 제출하였다.

4) 또한 위 용역원 ◎■■는 2021.3.1.부로 □□선수촌과 용역 계약이 체결된 용역업체와의 1년간 근로계약이 연장 계약되었음에도, 2021.3.25.경 □□

선수촌 선수/00식당 현장대리인 등으로 “2021.3.31.부로 그만 두라 그래서 사직서를 제출해 달라” 라고 권고사직을 요구 받았다고 한다. 이에 대해, ◎■□ 용역원은 2020.11.5.~동년 11.20. 사이에 위 3)항과 같이, 누렇게 변색된 수산물은 폐기해야 한다 라는 건의를 하였고, 변색된 냉동생선 이므로, 양념을 많이 넣었다 라는 지적에 대해, 선수식당 관계자들에게 반항하였기 때문이라고 생각하고 있다.

- 그래서, ◎■□ 용역원은 2021년 4월, 00000 △△지청에 민원을 제출하였고, 0000000의 중재에 따라, 선수·00식당 용역업체와의 합의하여, 2 달치 급여를 받고 퇴직하였다.

라. 약 7개월 10일 이상 장기 보관된 냉동생선을 조리하여 국대선수들에게 음식으로 제공한 행위 :

- 약 7개월 10일 이상 장기간 보관하여, 누렇게 변색된 냉동생선을 조리, 음식으로 제공하는 행위는 유통기한이 경과 되어, 식품위생법 관계 규정을 위배하였다고 직접 적용하기는 어렵다고 판단된다.
- * 2020.11.월 당시에는 “ 집단급식소에서 ①식자재의 검수 및 조리 등에 관한 규정, ②배식 후 남은 음식물의 재사용, 조리, 보관 금지에 대한 규정 등을 식품위생법 시행규칙에 제정하지 않았기 때문이다.
- 아울러, 00000, 000, 00 등 공공기관에서 “수산물 등 식자재를 안전하게 먹을 수 있도록 보관기간을 설정하고 있는 권장사항” 으로서, 등푸른 생선의 경우 2~3개월이라고 안내하고 있기 때문이다.
- 그러나, 국가대표선수들에게 가장 신선하고 영양가 있는 식자재를 제공하여, 경기력 향상을 도모함에 □□선수촌의 설립 목적이 있으므로, 누렇게 변색된 냉동생선을 조리하여 음식으로 제공하였다는 사실은 선수촌 명예를 먹칠을 하는 행위이며, 더 나아가 ■■■체육회 위상과 권익을 해치는 행위이므로, 선수식당 운영관계자들은 이에 응당한 조치를 받아야 한다고 판단된다.

IV. 관련 부서 소명 내용 및 검토 결과

1. 2020. 3. 18. 중식~ 3. 27.중식까지의 식수인원에 따른 국가○○ 예산 배정액 대비, 동 기간의 식자재 구입지출 비용 과다에 대한 사항

가. ■■■■■부 △△△ 과장은 식자재를 위 기간동안, 식자재를 과다 구입하지 않았다고 답변하였지만, 입증 자료를 제시하지 못하고 있다.

나. 식자재 구입 계약서 부속서류 과업지시서 제4조 규정에 의하여, 식자재 구입 발주는 “불가피할 경우 당일 발주” 도 가능토록 되어 있음에도, 식자재 발주 책임자(△△△ 과장)는 “당일 발주 가능 사실을 몰랐다” 라고 문답서에서 답변하였다.

다. 그러나, 2020. 3/18 중식~ 3/27 중식까지 식수인원에 따른 국가○○예산 배정액과 동 기간의 식자재 구입금액을 비교시, 00백만원 상당의 식자재를 과다(많이) 구입한 것으로 밝혀졌다.

라. 특히, 선수촌 ◇◆◆부에서 국대선수 입소 2~3일전 식수인원 입촌 기간을 사전에 선수식당 운영관계자에게 통지하므로, 국가○○예산배정액과 식자재 구입 지출비용을 일치 시킬수 있기 때문에, 식자재를 과다 구입하는 행위는 발생할 수 없다. 그런데, 선수촌 운영관계자들은 김치종류, 수산물 등을 과다 구입한 것으로 판단된다.

따라서, △△△ 과장이 식자재 과다 구입은 발생하지 않았다는 답변은 허위 주장으로서 인정할 수 없다.

2. ‘소비자 보호에 관한 법률’ 제 17조 1항 규정에 의거, 구입 후 7일 이내 식자재 반품이 가능함에도, 반환을 전혀 이행하지 않은 사실

가. 선수식당의 식자재는 ‘소비자 보호에 관한 법률’ 제17조 1항 규정에 의거

- 구입한 날부터 7일 이내 식자재 공급처에게 반품 조치가 가능함에도 불구하고,
- 2020.3.25. 선수식당 폐쇄결정일, 오후, 재고 식자재를 조사하지 않고, 반환 조치도 하지 않는 등 아무런 조치를 하지 않았다.

나. 또한 선수식당 관계자 4인은 선수식당이 약 2개월 후, 다시 개장 될 것으로 예상되어 반품 조치하지 않았다고 답변하고 있으나,

- 과일, 채소, 김치종류 등은 유통기한이 매우 짧아, 약 1개월 상당 선수식당의 식자재 창고에서 보관이 불가능하므로, 선수식당 폐쇄결정일(2020.3.25.) 당일 날 오후에 반환이 가능한 식자재는 반환 조치하여야 정당 하였다

다. 따라서, 선수식당의 관계자 4인이 주장하는 “선수식당 폐쇄일 후, 약 1개월 후, 다시 개장할 것으로 간주, 반환하지 않았다” 라는 이유는 정당한 사유로 인정할 수 없다.

3. 선수식당 식자재 무단 폐기 및 00식당으로 전용 등 ○○예산 목적 외 사용에 따른 법적 조치 미이행 사항

가. 선수식당 식자재 구입은 국가○○ 예산에 의해 지원되므로, 국가 ○○예산 목적 외 “타용도(식자재 폐기, 00식당 전용)” 로 사용할 경우, 관련 법령 및 규정에 의거, 국가○○ 예산 집행 및 정산을 하도록 되어 있다.

나. 선수식당 운영 관계자들은 국가○○ 예산의 타용도(식자재 폐기 및 직원 식당 전용)로 집행을 “식자재 세부명세서” 작성 및 기록물을 작성 및 보관조차 하지 않았고, 00식당으로 전용된 식자재에 대해, 식자재 명세표 및 금액을 산정하여, 선수식당의 국가 ○○예산에 환입시키는 등 정산 조치를 해야 함에도, 이에 대한 아무런 조치를 하지 않는 등 국가○○ 예산집행 및 정산규정을 위배하였다.

다. 선수식당 폐쇄에 따른 재고 식자재의 국가 ○○예산 목적 외 사용에 대해

국가 ○○예산 집행 및 정산 규정에 의해 조치하지 않는 사유에 대해, △△△ 과장, ▣◎◎ 영양사, 주임 ▲▲▲는 ‘선수식당의 예산은 국가 ○○으로 지원되는 예산임은 알고 있었지만, 국가○○ 예산 집행 및 정산 기준 규정과 관련 법령에 따른 조치를 하여야 함을 몰랐다’ 라고 답변했으며, ◎ 부장은 ‘너무 바빠서 생각을 못했다’ 라고 각각 답변하였다.

라. 이에 대해, 선수식당 운영 관계자0인은 ▣▣체육회에서 최소 5년이상 근무한 직원으로서, 선수식당 회계와 00식당 회계가 다르다는 것을 이미 알고 있었음에도 불구하고, “국가 ○○ 예산 집행 및 정산 규정 및 관련 법령에 따라 식자재 폐기 및 00식당 전용에 따른 금액을 정산해야 함을 몰랐으며, ‘식자재 폐기 및 00식당 전용에 따른 식자재 세부 명세서’ 등 일체의 기록물 조차도 남기지 않았다는 것은 선량한 관리자의 의무를 위배한 것으로 판단된다.

4. 유통기한 완료 후, 3개월 17일 경과한 ▣▣을 국가대표선수들에게 음식으로 제공한 사실에 대해

가. 선수식당의 관계자 0인(△△△ 과장, ▣◎◎ 영양사, 6급 ▲▲▲ 주임)은 자신들의 실수가 아니며, 선수식당의 용역원들이 실수를 해서 2020.11.05 선수식당 개장일 중식에, 유통기한이 경과된 이후, 3개월 17일 경과한 ▣▣이 국가대표선수들에게 제공되었다고 답변하였으나,

나. 2020.11.3. 선수식당 운영 관계자 위 0인은 선수식당의 식자재 재고 조사를 완료 한 후, 부족한 식자재를 2020.11.4.발주하였으므로, 위 0인이 부당한 재고 조사를 하였음에 원인이 있는 것으로서, △△△ 과장 등 선수식당 관계자 0인들의 잘못된 행위를 선수식당 용역원들의 실수한 것으로, 변명하는 것은 인정할 수 없다.

다. 특히, 위 ▣▣은 2020.3.20. 구입하면서, 제조일로부터 이미 8개월이나 경과 하여, 잔여 유통기한이 4개월 밖에 남지 않은 ▣▣을 구입하였기 때문이며,

위 □□을 입고할 당시, 검수, 확인, 입고 시켰던 “△△△ 과장, ㉹㉹㉹ 영양사, 6급 ▲▲▲”는 유통기한이 임박한 □□에 대해, 반환 조치를 했어야 정당 함에도, 그대로 입고, 확인, 검수하였음에 원인이 있다.

라. 이에 따라, 유통기한 완료일이 임박한 □□을 7개월 17일 상당 보관한 후, 2020.11.5. 중식에, 음식으로 제공하여, 결국 유통기한이 완료 된 이후, 3개월 17일 경과된 □□을 국가대표선수들이 복용하게 한 결과를 초래한 것이다.

5. 유통기한이 경과한 등푸른 생선 등을 조리하여 음식으로 제공한 사실에 대해

가. 2020.3.18 ~ 3.25.까지 4회에 걸쳐, 수산물 식자재 00백만원 상당 구입하였고, 특히, 선수식당 폐쇄일 결정 당일 날에도, 수산물(0백만원)을 구입한 후, 반품 조치도 하지 않아, 선수식당에는 냉동생선 등 수산물이 상당량 보관하게 되었다.

나. 이에 따라, 2020. 11/5 선수식당 개장일까지 약 7개월 10일 이상 장기간 보관한 삼치, 연어 등 냉동생선을 조리하여, 국가대표 선수들에게 급식으로 제공되었다.

다. 선수식당 운영 관계자들은 냉동생선들이 진공포장 되어 선수식당 냉동창고에 입고되었고, 입고시와 동일하게 “진공포장 원형 그대로” 냉동창고에 보관하였다고 주장하면서,

- “유통기한은 2년으로서, 2020. 11/5 이후 에도 냉동생선의 유통기한이 남아 있었다” 라고 답변을 하였으나, 약 7개월 10일 상당 보관 된 냉동생선들이 진공포장을 개봉하지 않고 원형 그대로 보관하였다는 사진 등 입증 자료를 전혀 제시하지 못하고, 증거 없이 답변하였다.

라. 2019년 7월부터 2021년 3월말까지 선수식당에서, 근무했던 용역원 2인(㉹㉹㉹, ㉹☆☆)과 수산물 가공업체 ■■■물산의 대표자 설명에 의하여, 선수식당에 입고된 냉동생선들은 해동되어 조리한 후, 해동된 잔여

재고 생선을 다시 냉동실에서 장기간 보관 한 것이 명백하며, 해빙하여 일부 생선을 조리시, 공기에 노출되어, 세균이 부착, 누렇게 변색된 것이다 라고 각각 진술, 녹취록에서 진언하고 있다.

마. 특히, 2020.11.5. 선수식당 개장 후, “누렇게 변색된 냉동생선들을 폐기 처분해야 한다” 라고 6급 ▲▲▲ 주임에게 의견을 제시했지만, ▲▲▲ 주임은 윗분이 그대로 조리하도록 지시했다” 라고 하면서, “용역원들의 폐기 처분 의견을 묵살하였다” 라고 2021. 7월 민원인 ○□□의 진술, ○☆☆ 용역원의 녹취록에서 진술하였으며, 민원인 ○□□는 녹취록과 누렇게 변색된 콩치 사진을 증거물(첨부1과 첨부2)로 ▣▣체육회에 제출하였다.

바. □□국가대표선수촌 선수식당은 “국가대표선수들의 경기력 향상”을 주된 목적으로 설립 운영되고 있음으로, 철저한 위생 점검은 물론, 신선하고 양질의 식자재를 엄선하여 급식을 제공하여야 함에도, 유통기한이 경과된 식자재와 장기간 보관되어 누렇게 변색된 수산물 등을 사용하여, 급식으로 제공하므로서, 선수촌의 설립목적에 위배되며, ▣▣체육회 위상과 권익에 위해 되는 행위를 하였고, 선수식당의 식자재 관리 및 조리, 급식업무를 매우 부당하고, 부적절하게 처리하였음을 확인할 수 있다.

V. 조치할 사항

1. 업무관련자 문책 요구

가. 문책대상자 : 1) ▣▣▣▣▣부 부장 ○○○

2) ▣▣▣▣▣부 과장 △△△

3) ▣▣▣▣▣부 영양사 ▣○○

나. 이건 관련자 3인(3급 ○○○, 4급 △△△, 영양사 ▣▣▣)은 ‘소비자 보호에 관한 법률’ 제17조 1항에 의거, 구입된 지 7일 이내의 식자재와 당일 구입 식자재는 반환이 가능 함에도,

- 1) 2020.3.25. 선수식당 폐쇄결정일 당일, 구입한 식자재를 포함, 반환이 가능한 식자재에 대해, 반환 조치를 하지 않았으며, 선수식당 폐쇄결정일 이후 2020.3.26. 및 3.27.까지도 식자재를 계속 구입하였으며,
- 2) 2020.3.27. 선수식당 폐쇄일까지, 선수식당 국가예산 배정액 대비, 00백만원 상당의 식자재를 과다 구입하여, 동 식자재를 폐기하거나, 일부 식자재를 00식당으로 무단 전용하므로서, 00백만원 상당의 국가 ○○예산의 손실을 초래하였으며,
- 3) 2020.03.25.자로 반환 조치하지 않은 식자재를 선수식당 냉동/냉장창고에 장기간(7개월 10일상당) 보관하면서, 일부 식자재는 폐기 하였고, 일부

식자재는 00식당으로 전용하여 국가○○예산의 목적 외 사용을 하였다.

- 따라서 “국가○○ 예산 집행 및 정산관련 규정 및 관련 법령”에 의거, 폐기 처리한 식자재는 망실 조치하고, 00식당으로 전용한 식자재에 대하여는 식자재 명세서 및 금액을 환산, 선수식당 국가○○예산에 00식당으로 전용한 식자재의 금액을 정산 환입조치 해야 함에도
- 이견 관련자들은 아무런 조치를 하지 않았을 뿐만 아니라, 어떠한 기록물(재고 조사, 폐기 식자재 및 전용 식자재 명세서 등)도 보관하지 않고, 폐기처리 하였으므로, 국가 ○○예산 집행 및 정산에 대한 규정과 관계법령을 위배하였다.

라. 또한, 이견 관련자 3인(3급 △△△, 영양사 ▣◎◎, 6급 ▲▲▲)은 식품 위생법 제88조 규정을 위배하여 “유통기한 완료 이후, 3개월 17일 경과된 ㉠㉠을 2020.11.5. 중식으로 제공한 사실이 있으며,

- 진공포장이 아닌 상태로 7개월 10일 이상 보관하여 누렇게 변색된 삼치 등 냉동생선을 조리하여, 국가대표선수들에게 음식으로 제공한 사실”이 있다.
 - 유통기한이 경과한 식자재의 제공은 식품위생법 제 101조 1항 3호 규정에 의거, 선수식당 관리 기관장(▣▣체육회 회장 또는 ○▣▣장)에게 일천만원 이하의 과태료가 부과되는 엄중한 사건이며,
 - 누렇게 변색된 수산물을 조리, 국대선수들에게 제공한 사실은 선수촌의 설립목적을 위배하고, ▣▣체육회 위상과 권익을 위해하는 행위이다.
- 따라서, 위 행위는 ▣▣체육회 복무규정 제3조의 규정에 위배한 것으로 판단된다.

마. 이견 관계자 3인(3급 ◎◎◎, 4급 △△△, 영양사 ▣◎◎)은 ▣▣체육회 인사규정 제72조 ①항 1호, 2호의 징계사유에 해당하므로 인사규정 제75조 규정에 따라 징계 의결을 요구합니다. (문 책)

2. ㉠㉠ 영양사는 2020. 5월 1일자로 ☆★선수촌으로 전보되었으며, 6급 ▲▲▲는 3급 △△△ 과장의 보조자 역할을 하였음을 감안, 동 2인은 인사위원회를 개최, 경고 조치를 하시기 바랍니다. (경 고)

[일련번호: 4]

대한체육회

시정

[제 목] 선수 · 00식당 운영 규정 미제정

[기관 · 부서명] □□국가대표선수촌 □□□□□부

[내 용]

1. 업 무 개 요

□□국가대표선수촌(이하 “선수촌”) □□□□□부에서는 ‘직제규정 시행세칙’ 제7조 ⑤항 2호, 나 (급식지원 및 선수촌 식당운영)에 의하여 입촌한 국가대표선수 등과 근무직원의 급식지원을 위하여 선수 및 00식당을 아래와 같이 운영하고 있다.

◇ □□국가대표선수촌 선수 · 00식당 현황

구 분	면 적	좌 석 수	급식수요	급 식 시 간
선수식당	8,217㎡	600석	6~800명 (유동적)	(조) 07:00~08:30 (중) 12:00~13:30 (석) 18:00~19:30
00식당	324㎡	150석	조·석식 150명 중식 250명 (유동적)	(조) 07:40~08:30 (중) 12:00~13:00 (석) 18:00~18:30

2. 관계법령 및 판단기준

선수촌 □□□□□부의 선수, 00식당의 급식업무 처리는 ‘국가대표선수촌 시설물 운영 및 관리 내규’ 제6조(선수식당 이용)②항의 ‘급식운영에 관한 사항은 ○□□□장이 정하는 지침’ 및 ‘식품위생법’의 집단급식소 관련 법률 35) 을 준수하여야 한다.

35) ‘식품위생법’ 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

12. “집단급식소”란 영리를 목적으로 하지 아니하면서 특정 다수인에게 계속하여 음식물을 공급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 곳의 급식시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

바. 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관

시행령 제2조(집단급식소의범위) 「식품위생법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제12호에 따른 집단급식소는 1회 50명 이상에게 식사를 제공하는 급식소를 말한다.

* ‘국가대표선수촌 시설물 운영 및 관리 내규’ 제6조 ②항의 급식운영에 관한 지침은 현재 미제정 상태이다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

□□국가대표선수촌 선수, 00식당 운용은 체육회 내규 ‘국가대표 선수촌 시설물 운영 및 관리내규’ 제 6조(선수식당 이용) ②항에 의하면 ‘급식운영에 관한 사항은 ○■■■장이 정하는 지침에 따른다.’ 라고 되어 있다.

그러나, 2021.08.25 선수촌 선수식당 급식운영 특정감사일 기준으로 선수촌의 급식 운영에 관한 지침은 제정되어 있지 않은 상태에서 운영되고 있다.

선수촌의 선수·00식당은 “식품위생법” 제2조(정의) 12호 바, 및 동법 시행령 제2조(집단급식소의 범위)에 의거 집단급식소에 해당되어 관련 법률 등에 의한 주요 의무사항과 준수사항 등이 아래와 같다.

- 식품의약품안전처 등의 위생점검 수검 및 관련 자료 제출 의무(‘식품위생법’ 22조)
- 집단급식 식당 근무자의 건강검진 의무 (법 40조)
- 영양사 및 조리사 위생교육 의무 (법 41조)
- 영양사 및 조리사 배치 의무 (법 51, 52조)
- 집단급식소 설치운영 신고 의무 (법 88조)
- 식중독 발생에 대비한 위생관리 의무 (법 88조)
- 조리·제공 식품에 대한 일정기간 보존 의무 (법 88조)
- 영양사를 두고 있는 경우 그 업무에 방해금지 의무 (법 88조)
- 영양사의 위생관리 관련 요청사항의 수용 의무 (법 88조)
- 유통기한(Sell-by date)경과 원자재 보관 및 조리 금지 의무 (법 88조)

또한, 선수촌 선수식당 등의 급식 운영 관련 규정 미비에 따른 아래와 같은 문제점도 확인 되었다.

식자재 발주 및 검수 확인 부분에 대해서는

과일의 경우, 당도 기준(상, 중, 하)에 따라, 가격과 맛이 다르므로, 발주시부터 최소한도의 당도 기준을 제시하여야 하고, 입고, 확인, 검수시 이를 확인 하여야 하나 이행하지 않고 있다.

수산물의 경우, 예를 들면 제주산 갈치라고 했을 때, 선동, 냉동, 생물 기준을 거래 명세서에 표기하고 확인 검수하여야 하며, 냉동생선의 경우, 진공포장 여부, 제조 또는 유통기한 일자를 거래명세표에 표기하고, “식자재 재고대장” 에도 기록되어 관리 하여야 하는데 이를 이행하지 않고 있다.

한우의 경우, 고가 품목이므로, 한우 특등급, 1등급, 2등급 등, 등급을 표시하는 표시물을 사진으로 촬영하여, ‘식자재 입, 출고 대장’ 에 첨부하여 보관해야 하는데 이행되지 않고 있다.

생선캔, □□ 등 유통기한을 “거래명세표” 와 “재고대장” 에 기록하여야 하며, 특히 생선캔의 경우, 유통기한이 임박한 식자재가 구입되지 않도록 해야 한다.

‘식자재 재고대장’ 을 비치 하여야 하고, 식자재 폐기 및 00식당 등으로의 전용사용 등 타용도 사용시, 처리 및 조치 기준이 마련이 필요하며 식자재 납품업체의 손해배상 책임 부문을 명확히 해야한다.

‘식품위생법’ 에 의하면 검식업무가 영양사의 고유 업무로 지정되어 있으나 검식사가 해당 업무를 수행하고 있는 바, 선수식당 식자재 관리책임자 업무분장시 검식사와 영양사의 명확한 업무 분장이 요구 된다.

입촌하여 훈련중인 국가대표 선수들의 경기력 향상을 위한 양질의 급식을 안정적, 체계적으로 제공하고 선수식당의 합리적인 운영을 위하는 아래와 같은 사항들에 대한 기준과 절차가 규정화 되어 관리가 필요하다.

- 1) 선수식당 운용 목적에 관한 사항
- 2) 선수식당의 이용자(출입대상)의 범위와 제한, 유의사항에 관한 사항
- 3) 선수식당의 합리적인 운영을 위한 가칭 ‘선수식당 운영위원회’ 구성에 관한 사항
 - 국가대표 선수를 포함한 운영위원회를 구성, 급식운영에 대한 정기적인 의견 청취와 수렴을 통한 선수식당 운영개선 방안 강구 등
- 4) 선수식당 근무자의 배치 및 업무 분장과 지휘 체계에 관한 사항
 - ‘식품위생법상’ 필수 근무자(영양사 및 조리사)의 법령상 부여된 업무 보장 등 (식품위생법 제52조 ② 사항)

- 5) 식품위생법 (제52조 ②항) ‘집단급식소 운영일지’의 작성과 일정기간 보존에 관한 사항
- 6) 식자재 수급, 검수 및 관리에 관한 사항
 - 식자재 공급계약 업체 선정 기준 및 계약 체결 절차
 - 식자재별 발주기준 및 검수 절차 기준 제정 및 점검절차(불량식자재 납품시 제재 및 손해배상 보험가입 등)
 - 식자재별 보존, 유통기한(Sell-by date)기준 제정 및 점검 절차
 - 식자재 발주시, 과일 종류는 당도 기준 설정, 수산물의 경우는 냉동, 선동, 생물 등을 구분 발주, 한우의 경우는 등급 기준 설정 과 검수방식을 규정화
 - 식자재 검수대장, 식재료 출고, 관리, 보존대장 작성 및 일정기간 보존 의무(식자재 관리 전산화)
- 7) 선수식당 급식 관련 검식(檢食)에 관한 사항
 - 검식업무는 ‘식품위생법’ 상 영양사의 고유 업무로 되어있다.
- 8) 선수촌 선수식당 운영 및 관리 부서장의 정기적(주기적) 점검에 관한 사항
 - 위생관리 상태 점검
 - 식자재 사용, 보관 관리 및 재고 관리에 관한 사항
- 9) 용역업체 근무자의 복무에 관한 사항
 - 근무시간 및 출, 퇴근 사항
- 10) 용역업체 근무자에 대한 갑질 여부 파악 등을 위한 정기적인 설문조사 실시에 관한 사항(□□□□□부 주관이 아닌 타 부서 주관 실시토록 개선)
- 11) 선수식당 근무자 근무복 지급 절차 및 착용에 관한 사항
- 12) 취사·조리 외부 용역업체 선정 기준과 절차 등에 관한사항
 - 취사·조리 외부 용역업체의 업무처리 범위와 감독에 관한 사항
- 13) 선수식당의 일시 운영 중단 시, 또는 폐쇄시의 업무처리 기준과 처리 절차에 관한사항
- 14) 선수식당 보안 등에 관한사항
 - 취사, 조리장, 식자재 보관장소의 위해 요인 방지(외부인 출입통제) 대책
 - 선수식당 내부 시설의 무단 촬영금지 사항 등
- 15) 선수식당 근무 체육회 직원과 용역업체 투입 인력 규모의 적정성 진단 정기화 실시 (매 3년 단위)

4. 관련 부서 소명 내용 및 검토 결과

■ ■ ■ ■ ■ 부에서는 감사결과를 인정하면서 관련 규정을 제정하기 위한 준비 작업을 하겠다는 의견을 제시하였다.

선수식당은 국가대표 선수들에게 일반적인 양질의 급식 제공의 차원을 넘어 훈련과정, 각종 국제경기대회 준비과정 등에 있는 국가 대표선수들의 경기중 목별 특성에 따른 경기력 향상을 위한 특화되고 최적화된 급식을 제공하고 있는 등 일반적인 집단급식소와는 다른 특수한 시설이다.

그러나 2021.8.25. 감사일 현재 선수촌은 ‘국가대표 선수촌 시설물 운영 및 관리내규’ 제6조(선수식당 이용) ②항에 의한 선수식당 급식운영에 관한 지침 조차도 제정되지 아니한 상태에서 운용되고 있다.

따라서 국가대표 선수식당 운용의 특수성과 ‘식품위생법’의 집단급식소 의무, 준수사항의 관리와 합리적인 운용을 위한 관련 절차와 기준을 포함한 가칭 ‘국가대표선수촌 선수식당 관리 운용 규정’의 제정이 필요하다.

5. 조치할 사항

국가대표 선수식당 운영의 특수성과 ‘식품위생법’의 집단급식소 의무, 준수사항의 관리와 선수식당의 합리적인 운용을 위한 관련 절차와 기준을 포함한 가칭 ‘국가대표선수촌 선수식당 관리 운용 규정’을 제정하여 운영하시기 바랍니다.
(시 정)

[일련번호: 5]

대한체육회

통보

[제 목] 선수식당 취사·조리 용역 인력 산정 부적정 및
00식당 운영방식 불합리

[기관·부서명] □□국가대표선수촌 ■■■■■부

[내 용]

1. 업 무 개 요

□□국가대표선수촌(이하 “선수촌”) ■■■■■부에서는 선수촌 선수·00식당 취사와 조리업무를 전문 업체를 통해 위탁 관리하기 위하여 아래와 같이 용역계약을 체결하고 있다.

▷ 국가대표선수촌 선수·00식당 현황

구 분	면 적	좌 석 수	급식수요	급 식 시 간
선수식당	8,217㎡	600석	6~800명 (유동적)	(조) 07:00~08:30 (중) 12:00~13:30 (석) 18:00~19:30
00식당	324㎡	150석	조·석식 150명 중식 250명 (유동적)	(조) 07:40~08:30 (중) 12:00~13:00 (석) 18:00~18:30

▷ 취사·조리 용역계약 체결 현황 (현 재)

- 용 역 명 : 국가대표 선수촌 취사·조리 용역
- 계약상대방 : (주) ○★○★
- 계약 금액 : 00.00억원(1차 년도 : 2021년)
- 계약 기간 : 2년 (2021.03.01.~2022.02.28.)
- 취사·조리 인력 : 00 명

2. 선수식당 용역원 인력 산정 부적정 부문

가. 관계법령 및 판단기준

- 선수촌 □□□□□부의 용역 업무처리는 계약상대방과 체결한 ‘용역표준 계약서’, ‘기획재정부 계약예규의 용역계약 일반조건’, ‘취사, 조리 용역 계약 특수조건’ 을 준수하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

- 2021.02.26. 체결된 2021년도 국가대표 선수촌 취사 조리용역 계약 도급비 산출내역서 (취사, 조리요원의 인건비)에 의하면, □□ 선수촌 선수식당의 투입인력은 총 00명(조리실장 0명, 조리사(한식,중식,양식)00명, 제과제빵사 0명, 조리보조 0명, 영양사 0명, 찬모조리원 0명, 조리원 00명)으로 구성 되어 있으며, 체육회 소속 조리사, 조리원 0명, 총 00명이 취사, 조리업무 등에 투입되고 있다.
- 또한, 선수촌 00식당은 총 0명(조리사 0명, 조리원 0명)으로 구성되어 운영되고 있다.

(표 1) 2020. 1월 □□□□□부 용역 인력 산출 검토 기준

구 분	식 수 인 원	필 요 인 력	비 고
배식대 1개	200 ~ 300 명	39 ~ 41명	
배식대 2개	300 ~ 400 명	43 ~ 47명	
배식대 3개	600 명 이상	49 ~ 53명	
배식대 4개	800 명 이상	57 ~ 59명	

▶ (표2)의 2020. 1월 부터 2021. 07월 까지 1년 7개월 동안의 1식 기준 식수인원은 최소 23명에서 최대 000 명으로 월 평균 1식 인원은 000명으로 확인되고 있으며, 특히, 1식 기준 000명 이상이 식사한 날은 얼마 되지 않는 실정이었음.

▶ (표1)의 2020년 1월 ■■■■■부의 ‘2020년 선수식당 조리관리용역 운영 계획서’ 상의 선수식당 인력판단 기준에 의하면 00명의 인력은 식수인원이 000명 이상의 경우 필요인력에 해당하므로 2020. 1~2021. 7월까지의 1식 식수인원 (최대 및 일일평균)을 감안 할 때

00식당과 다른 선수식당의 특수성을 감안 하더라도 현재 외부용역 인력 00명은 과다하며, 체육회 소속 조리사와 조리원 0명도 선수식당 급식업무에 투입으로 총 00명이 근무하고 있어 아시안게임 등 참가종목이 확대되어 입촌선수들이 다소 증가하여도, 1식 식수인원은 000명에서 000명 상당이므로, 이에 적절한 외부 용역업체 인력은 00명~00명이 적정하다고 판단된다.

또한, 현재 용역업체의 월 도급비 지급액은 계약체결 당시 산출한 도급비 산출내역서에 의한 총 00명에 대한 인건비(도급비)를 월별 용역 수행과업 업무량의 현격한 차이 여부와 관계없이 일률적으로 정해진 금액(월 0억원이상 : 태백 조리원 급여 제외)을 지급하고 있다.

도급비 산정의 거품을 제거하고 실질적인 도급비 지급을 위한 월별 급식인원의 통계자료를 활용한 도급비 월별 정산 절차를 도입하는 등 지급체계와 예산절감을 위한 제도 개선이 필요하다.

다. 관련 부서 소명 내용 및 검토 결과

■■■■■부에서는 선수식당은 선수촌에 입촌하여 훈련 중인 국가대표선수들을 위하여 연중 무휴로 운영하고 있으며, 경기력 향상을 위하여 최고의 식단을 제공하고 별도의 특별식도 수시로 제공하고 있다고 주장하고 있다.

선수촌 선수식당과 같이 특별하게 운영하고 있는 집단급식소는 국내에서는 비교 대상을 찾기 어려워 전문업체를 통한 전문적이 관리가 필요하다고 주장하고 있으며, 일반기관의 집단급식소 운영인력 대비 훨씬 많은 인력 공급이 필요하므로 일반 타기관의 집단급식소와 단순비교가 불가능 하다고 주장하고 있으나,

국내 대기업의 연수시설이나 공공기관의 연수원에서 현재 선수촌의 선수식당의 식수인원 이상의 인원에 대하여 1일 3식의 급식을 제공하는 기관이 있음에도 해당 기관들의 외부 용역인력 투입을 비교/분석하여, 적절한 인력을 설계하여야 함에도, 비교 대상을 찾기 어렵다는 주장은 인정되기 어렵다.

연중 무휴 운영되고 특별식을 제공 하는 등 선수식당이 특별하게 운영되는 집단급식소 이므로 일반기관의 유사 집단급식소 운영 인력 대비 훨씬 많은 인력이 필요하다는 주장에 대해서도, 일반적인 뷔페식당의 경우도 00개 종류의 식사를 제공하고 있기 때문에, ■■■■■부의 근거 없는 주장은 인정할 수 없으며, 현재 00명의 외부 용역 인력투입의 정당성의 근거도 제시하지 못하고 있다.

따라서, 전문 인력의 안정적인 확보와 계속성 유지, 선수식당 급식 제공 인력의 유동적인 가변성 등 특수성을 고려하되, 업무량 대비 적정 인력 투입기준의 설정과 투입인력의 재산정과 현실화를 통한 효율적인 국가보조금 예산집행이 가능하도록 개선이 필요하다.

라. 조치할 사항

- 선수식당의 업무량 분석과 외부 용역 인력의 적절한 설계를 통해 용역 투입 인력의 기준을 산정하여 적절한 인력이 투입 되므로써 용역 인건비의 절감과 효율적인 국가○○ 예산 집행이 가능하도록 외부 전문가 자문 및 컨설팅을 통해 개선방안을 마련하기 바랍니다. (통 보)

3. 선수촌 00식당 운영 방식 불합리 부문

가. 선수촌 00식당 운영 현황

- 선수촌 00식당은 선수촌에 근무하는 []체육회 직원과 경비, 청소 등 외부 용역원들에게 1일 3식을 제공하고 있으며, 소요되는 예산은 식사하는 직원 및 용역원들로부터 1식당 일정한 금액을 받아 수입 금액을 확보하고, 동 수입액으로 식자재를 구입하고 00식당 용역원 0명의 인건경상비를 지급 운영하고 있음.

나. 감사시 확인한 문제점

- 00식당에 소요되는 인력 0명(영양사, 조리원 등)은 외부 용역업체로부터 지원 받고 있으며, 편의상 선수식당에 00명의 인력을 지원하는 용역업체에게, 00식당 인력지원을 통합시켜 인력 지원 받고 있음.
- 그런데, □□선수촌 선수식당과 00식당에 소요되는 예산은 완전히 별개로 되어 있음에도, 1개 용역업체로부터 선수식당과 00식당의 용역원을 지원받고 있어 현장대리인 1인은 선수 식당과 00식당의 외부 인력을 관리하여 회계 부분이 통합되고 있고, 2020.3.27.~동년 11.4. 선수식당 폐쇄기간 동안에는 선수식당의 일부 식자재가 00식당으로 전용되었으나, 국가○○ 예산 집행 및 정산에 의한 규정 ([] 발행)에 의거, 정산 조치되지 못하였고, 전용한 일부 식자재에 대한 기록조차 하지 않았다. 이에 따라 선수식당과 00식당의 회계 처리가 분리되지 못하여, 불투명하게 운영하고 있다는 오해를 받을 수 있다.
- * 즉, 인력 지원 용역업체의 □□선수촌 선수·00식당의 현장 대리인은 1명임에도 동 현장대리인이 선수/00식당을 운영관리 하고 있으나, 현장대리인의 인건경상비는 선수식당의 국가○○예산에서 보전하고 있는 문제점이 있음.
- 특히, 00식당의 영양사는 외부 용역 업체의 직원임에도, []체육회 정규 직

원과 같이 식자재 발주, 입고, 재고 관리 등 00식당에 대한 모든 권한을 갖고, 00식당에 대한 모든 업무를 처리하고 있다는 문제가 있다.

- 또한 정부 및 지자체는 물론 국가 공기업, 공공기관 등에서 운영하고 있는 00식당은 대부분 1년 또는 2년 단위로 입찰에 의거, 인력 지원과 음식 조리를 일괄하여 위탁관리, 운영하고 있음.
- 이는 00식당을 “외부 인력을 지원 받아 해당 기관이 직접 운영함에 따른 문제점” 등으로 우리나라의 대부분 공공기관, 공기업, 대기업 등에서 외부 전문 업체에게 위탁관리 운영하게 하고 있는 것임.

다. 조치할 사항

- ■■■■■부는 00식당을 “현재와 같은 직영운영 방식과 외부 위탁관 리하는 방식”을 각각 비교 분석하고 외부 전문 컨설팅의 용역 또는 자문을 거쳐 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)